T.C.
SAYIŞTAY BAŞKANLIĞI

KIRIKKALE ÜNİVERSİTESİ

2025 YILI

SAYIŞTAY DENETİM RAPORU

Eylül 2026

Tel : 90 (312) 295 30 00
Fax : 90 (312) 295 48 00
www.sayistay.gov.tr
sayistay@sayistay.gov.tr
İnönü Bulvarı No: 45
06520 Balgat-Çankaya/ANKARA

İÇERİK

KIRIKKALE ÜNİVERSİTESİ 2025 YILI DÜZENLİLİK DENETİM RAPORU

KIRIKKALE ÜNİVERSİTESİ DÖNER SERMAYE İŞLETMESİ 2025 YILI DÜZENLİLİK DENETİM RAPORU

T.C. SAYIŞTAY BAŞKANLIĞI

KIRIKKALE ÜNİVERSİTESİ

2025 YILI DÜZENLİLİK DENETİM RAPORU

İÇİNDEKİLER

1. KAMU İDARESİ HAKKINDA BİLGİ 1

2. KAMU İDARESİNİN SORUMLULUĞU 5

3. SAYIŞTAYIN SORUMLULUĞU 6

4. DENETİMİN DAYANAĞI, AMACI, YÖNTEMİ VE KAPSAMI 6

5. İÇ KONTROL SİSTEMİNİN DEĞERLENDİRİLMESİ 6

6. DENETİM GÖRÜŞÜ 9

7. DENETİM BULGULARI 9

TABLOLAR LİSTESİ

Tablo 1: Akademik Personel Kadro Durumu 2

Tablo 2: İdari Personel Kadro Durumu 2

Tablo 3: 2025 Yılı Bütçe Giderleri Ödenek ve Gerçekleşmesi 3

Tablo 4: 2025 Yılı Bütçe Gelir Tahmin ve Gerçekleşmesi 3

BULGU LİSTESİ

A. Denetim Görüşünün Dayanağı Bulgular

1. Üniversite Adına Tescil Edilmiş Patentlerin Bilançoda Raporlanmaması

2. Taşınmazların Yapı ve Arsa Bedeli Olarak Ayrı Ayrı Muhasebeleştirilmemesi

B. Diğer Bulgular

1. Üniversite Sanayi İşbirliği Kapsamında Yapılan Protokollerde Yükümlülüklerinin Açık Şekilde Tanımlanmaması

2. Bazı Eğitim Birimlerinde Zorunlu Ders Yükünü Tamamlamamış Olan Öğretim Elemanları Bulunması

3. Araç Kasko Değerinin %2'sinin Üzerinde Araç Kiralama İşlemi Yapılması

4. Üniversite Bünyesindeki Bazı Araştırma ve Uygulama Merkezlerinin Atıl Durumda Olması

1. KAMU İDARESİ HAKKINDA BİLGİ

1.1. Mevzuat ve Görevler

Anayasa'nın 130'uncu maddesinde, çağdaş eğitim-öğretim esaslarına dayanan bir düzen içinde milletin ve ülkenin ihtiyaçlarına uygun insan gücü yetiştirmek amacı ile ortaöğretime dayalı çeşitli düzeylerde eğitim-öğretim, bilimsel araştırma, yayın ve danışmanlık yapmak, ülkeye ve insanlığa hizmet etmek üzere çeşitli birimlerden oluşan kamu tüzel kişiliğine ve bilimsel özerkliğe sahip üniversitelerin Devlet tarafından kanunla kurulması öngörülmüştür.

Kırıkkale Üniversitesi, 3837 Yükseköğretim Kurumları Teşkilatı Hakkında 41 Sayılı Kanun Hükmünde Kararnamenin Değiştirilerek Kabulüne Dair 2809 Sayılı Kanun ile 78 ve 190 Sayılı Kanun Hükmünde Kararnamelerde Değişiklik Yapılması Hakkında Kanunla 03 Temmuz 1992 Tarihinde kurulmuştur.

Yükseköğretim kurumları için temel mevzuat; 2547 sayılı Yükseköğretim Kanunu, 2914 sayılı Yükseköğretim Personel Kanunu, 2809 sayılı Yükseköğretim Kurumları Teşkilatı Kanunu ve 124 sayılı Yükseköğretim Üst Kuruluşları ile Yükseköğretim Kurumlarının İdari Teşkilatı Hakkında Kanun Hükmünde Kararname'dir.

Yükseköğretimin amaç ve ilkeleri, yükseköğretim kurumlarının ve üst kuruluşlarının teşkilatlanma, işleyiş, görev, yetki ve sorumlulukları ile eğitim-öğretim, araştırma, yayın, öğretim elemanları, öğrenciler ve diğer personel ile ilgili esaslar 2547 sayılı Yükseköğretim Kanunu'yla düzenlenmiştir. Söz konusu Kanun'un 12'nci maddesinde yükseköğretim kurumlarının görevleri sayılmış olup bu görevler; toplumun ihtiyaçları, kalkınma planları ilke ve hedeflerine uygun bilimsel eğitim-öğretim, araştırma, yayım ve danışmanlık yapmak, bu ilke ve hedefler doğrultusunda insangücü yetiştirmek, toplumun özellikle sanayileşme ve tarımda modernleşme alanlarında eğitilmesini sağlamak, üretimde artışı sağlayacak uygulamalı çalışmalarda bulunmak, bu amaçla döner sermaye işletmelerini kurmak ve bu faaliyetlerin geliştirilmesine ilişkin gerekli düzenlemeleri yapmak olarak özetlenebilir.

1.2. Teşkilat Yapısı ve İnsan Kaynakları

Kırıkkale Üniversitesinin akademik yapısında rektörlük, senato, fakülte dekanlıkları, yüksekokul, enstitü, uygulama ve araştırma merkez müdürlükleri bulunmakta, idari yapısında ise üniversite yönetim kurulu, genel sekreterlik, daire başkanlıkları, hukuk müşavirliği ve

müdürlükler yer almaktadır.

Üniversitenin üst yöneticisi olan Rektör Cumhurbaşkanı tarafından, dekanlar ise Yükseköğretim Kurulunca atanmaktadır.

Üniversite bünyesinde; 12 fakülte, 1 yüksekokul, 3 enstitü, 6 meslek yüksekokulu ve 23 uygulama ve araştırma merkezi bulunmaktadır. Ayrıca 5 bölüm ve 10 koordinatörlük akademik birimlerde yer almaktadır.

Akademik ve idari personelin sınıf, unvan ve kadro dağılım bilgileri Tablo 1 ve 2'de yer almaktadır.

Tablo 1: Akademik Personel Kadro Durumu

Unvan	Dolu Kadro Sayısı	Boş Kadro Sayısı	Toplam Kadro Sayısı
Profesör	253	90	343
Doçent	184	85	269
Doktor öğretim üyesi	317	95	412
Öğretim görevlisi	158	39	197
Araştırma görevlisi	288	201	489
Toplam	**1.200**	**510**	**1.710**

Tablo 2: İdari Personel Kadro Durumu

	Dolu Kadro Sayısı	Boş Kadro Sayısı	Toplam Kadro Sayısı
Genel idare	395	273	668
Sağlık	377	159	536
Avukatlık	4	0	4
Din Hizmetleri	0	1	1
Teknik	100	39	139
Yardımcı	49	7	56
Sözleşmeli	178	82	260
İşçi	575	0	575
Toplam	**1.678**	**561**	**2.239**

Üniversitede 2025 yıl sonu itibarıyla kadrolu 1.200 akademik, 1.103 idari (sözleşmeli idari personel dahil) ve 575 işçi ile personel toplamı 2.878'dir. Ayrıca Üniversitede 1 yabancı uyruklu akademik personel çalışmaktadır.

1.3. Mali Yapı

5018 sayılı Kamu Mali Yönetimi ve Kontrol Kanunu'na ekli II sayılı cetvelin, (A) "Özel Bütçeli İdareler" bölümünde yer alan Kırıkkale Üniversitesi, Merkezi Yönetim Bütçe Kanunu

ile verilen hazine yardımı ve öz gelirlerini kullanarak giderlerini finanse etmektedir.

İdarenin ekonomik sınıflandırma açısından 2025 yılına ait ödenek dağılımının ve yıl sonu harcama gerçekleşmelerine ilişkin tablo aşağıdadır:

Tablo 3: 2025 Yılı Bütçe Giderleri Ödenek ve Gerçekleşmesi

	Ödenek (TL)	**Gerçekleşme TL)**	**Gerçekleşme Oranı(%)**
01 Personel Giderleri	2.599.688.453	2.572.317.336	98,95
02 Sos. Güvenlik Kurumlarına Devlet Primi Giderleri	325.630.000	318.618.519	97,85
03 Mal ve Hizmet Alımı Giderleri	342.168.133	223.095.507	65,20
05 Cari Transferler	367.991.740	362.140.976	98,41
06 Sermaye Giderleri	212.435.000	172.426.063	81,17
Toplam	**3.847.913.325**	**3.648.598.400**	94,82

2025 Yılı Merkezi Yönetim Bütçe Kanunu ile 3.682.529.000 TL ödenek tahsis edilen Üniversite bütçesine yıl içinde 732.035.410,14 TL ödenek eklenmiş 566.651.084,85 TL ödenek düşülmüş ve toplam ödenek 3.847.913.325 TL'ye ulaşmış olup ödeneğin %94,82'si olan 3.648.598.400 TL kullanılmıştır.

Personel giderlerinde 2.599.688.453 TL ödeneğin 2.572.317.336 TL'si, sosyal güvenlik kurumlarına devlet primi giderlerinde 325.630.000 TL ödeneğin 318.618.519 TL'si, mal ve hizmet alımı giderlerinde 342.168.133 TL ödeneğin 223.095.507 TL'si, cari transferlerde 367.991.740 TL ödeneğin 362.140.976 TL'si, sermaye giderlerinde 212.435.000 TL ödeneğin 172.426.063 TL'si harcanmıştır.

Üniversite tarafından 2025 yılında; Türkiye Bilimsel ve Teknolojik Araştırma Kurumundan 1.923.027,27 TL, Avrupa Birliği hibelerinden 3.935.991,25 TL olmak üzere toplam 5.859.018,52 TL bütçe dışı kaynak kullanılmıştır.

2025 yılı bütçe gelirleri tahmin ve gerçekleşme bilgileri Tablo 4'te yer almaktadır:

Tablo 4: 2025 Yılı Bütçe Gelir Tahmin ve Gerçekleşmesi

	Gelir Tahmini (TL)	**Gerçekleşen (TL)**	**Gerçekleşme Oranı (%)**
Teşebbüs ve Mülkiyet Gelirleri	31.910.000	44.374.896,58	139,06
Alınan Bağış ve Yardım ile Özel Gelirler	3.590.653.000	3.595.163.856,00	100,13
Diğer Gelirler	59.966.000	102.835.433,33	171,49
Sermaye Gelirleri			
Toplam	3.682.529.000,00	3.742.374.185,91	101,63
Gelirlerden Red ve İadeler (-)	0	54.693,90	
Net Toplam	**3.682.529.000,00**	**3.742.319.492,01**	**101,62**

2025 yılı bütçesine göre tahmin edilen bütçe geliri 3.682.529.000,00 TL olan Üniversitenin, yıl sonunda gerçekleşen net bütçe geliri 3.742.319.492,01 TL'dir.

Dönem faaliyet geliri 3.870.830.145,60 TL, gelirlerden indirim, iade ve iskonto toplamı 101.555,23 TL, enflasyon düzeltmesi olumlu farkı 4.289.352.081,46 TL ve faaliyet gideri 3.875.278.417,03 TL olan Üniversite, 2025 yılını 4.284.802.254,80 TL olumlu faaliyet sonucu ile tamamlamıştır.

Üniversite özel bütçesi dışında bulunan;

-Döner Sermaye İşletmesinin 2025 yılı gelir toplamı 1.573.369.081,90 TL, gider toplamı 1.685.544.378,11 TL olarak gerçekleşmiş ve dönem 112.175.296,21 TL zarar ile tamamlanmıştır.

-Sosyal Tesisin/İktisadi İşletmenin 2025 yılı gelir toplamı 8.533.002,95 TL, gider toplamı 6.119.884,69 TL olarak gerçekleşmiş ve dönem sonu 2.413.118,26 TL kâr ile tamamlanmıştır.

Ayrıca Üniversite, 26.07.2013 tarih ve 28719 sayılı Resmi Gazete'de yayımlanan 2013/4920 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ile kurulan Kırıkkale Üniversitesi Teknoloji Geliştirme Bölgesi AŞ'nin ortağıdır. Adı geçen AŞ'nin kuruluş sermayesi 1.300.000,00 TL olup Üniversitenin %53 oranında ortaklığı bulunmaktadır.

1.4. Muhasebe ve Raporlama Sistemi

5018 sayılı Kamu Mali Yönetimi ve Kontrol Kanunu'nun 49'uncu maddesi gereğince genel yönetim kapsamındaki kamu idarelerinde uygulanacak muhasebe ve raporlama standartları, uluslararası standartlara uygun olarak Hazine ve Maliye Bakanlığı bünyesinde; Sayıştay Başkanlığı, Hazine ve Maliye Bakanlığı ve diğer ilgili kuruluş temsilcilerinin katılımıyla oluşturulacak olan Devlet Muhasebesi Standartları Kurulu tarafından belirlenmektedir. Dolayısıyla genel yönetim kapsamında olan üniversitelerin muhasebe ve raporlama standartları Kurul tarafından belirlenen kurallara tabidir. Kamu İdaresi ayrıca adı geçen Kanun'un 80'inci maddesinin Hazine ve Maliye Bakanlığına verdiği yetkiye istinaden Bakanlığın hazırladığı düzenlemelere tabi olup bu kapsamda çıkarılan Genel Yönetim Muhasebe Yönetmeliği'ndeki muhasebe ilkeleri ile hesap planını kullanmakta, mali tabloları hazırlamakta ve Merkezi Yönetim Muhasebe Yönetmeliği hükümlerine göre mali işlemlerini muhasebeleştirmektedir.

Özel bütçeli bir idare olan Üniversitede, tahakkuk esaslı muhasebe sistemi kullanılmaktadır. Üniversitenin muhasebe işlemleri Merkezi Yönetim Muhasebe Yönetmeliği'ne tabi olarak Hazine ve Maliye Bakanlığının Bütünleşik Kamu Mali Yönetim Bilişim Sistemi üzerinden yürütülmektedir.

Kamu İdaresi Hesaplarının Sayıştaya Verilmesi ve Muhasebe Birimleri ile Muhasebe Yetkililerinin Bildirilmesi Hakkında Usul ve Esaslar'ın 5'inci maddesi gereğince hesap dönemi sonunda Sayıştaya gönderilmesi gereken defter, tablo ve belgelerden denetime sunulanlar aşağıda sayılmakta olup denetim, bunlar ile Usul ve Esaslar'ın 8'inci maddesinde yer alan diğer belgeler dikkate alınarak yürütülüp sonuçlandırılmıştır.

- Birleştirilmiş veriler defteri,
- Geçici ve kesin mizan,
- Bilanço,
- Faaliyet sonuçları tablosu,
- Öz kaynak değişim tablosu,
- Bütçelenen ve gerçekleşen tutarların karşılaştırma tablosu,
- İdare taşınır mal yönetimi ayrıntılı hesap cetveli ile idare taşınır mal yönetim hesabı icmal cetveli.

Denetim görüşü, kamu idaresinin tabi olduğu geçerli finansal raporlama çerçevesi kapsamındaki temel mali tablolarından olan bilanço ve faaliyet sonuçları tablosuna verilmiştir.

2. KAMU İDARESİNİN SORUMLULUĞU

Denetlenen kamu idaresinin yönetimi, tabi olduğu muhasebe standart ve ilkelerine uygun olarak hazırlanmış olan mali rapor ve tabloların doğru ve güvenilir bilgi içerecek şekilde zamanında Sayıştaya sunulmasından, bir bütün olarak sunulan bu mali tabloların kamu idaresinin faaliyet ve işlemlerinin sonucunu tüm önemli yönleriyle doğru ve güvenilir olarak yansıtmasından ve ister hata isterse yolsuzluktan kaynaklansın bu mali rapor ve tabloların önemli hata veya yanlış beyanlar içermemesinden; kamu idaresinin gelir, gider ve malları ile bunlara ilişkin hesap ve işlemlerinin kanunlara ve diğer hukuki düzenlemelere uygunluğundan; mali yönetim ve iç kontrol sistemlerinin amacına uygun olarak oluşturulmasından, etkin olarak

işletilmesinden ve izlenmesinden, mali tabloların dayanağını oluşturan bilgi ve belgelerin denetime hazır hale getirilmesinden ve sunulmasından sorumludur.

3. SAYIŞTAYIN SORUMLULUĞU

Sayıştay, denetimlerinin sonucunda hazırladığı raporlarla denetlenen kamu idarelerinin mali yönetim ve iç kontrol sistemlerini değerlendirmek, mali rapor ve tablolarının güvenilirliğine ve doğruluğuna ilişkin görüş bildirmek, gelir, gider ve malları ile bunlara ilişkin hesap ve işlemlerinin kanunlara ve diğer hukuki düzenlemelere uygunluğunu tespit etmekle sorumludur.

4. DENETİMİN DAYANAĞI, AMACI, YÖNTEMİ VE KAPSAMI

Denetimlerin dayanağı; 6085 sayılı Sayıştay Kanunu, uluslararası denetim standartları, Sayıştay ikincil mevzuatı ve denetim rehberleridir.

Denetimler, kamu idaresinin hesap ve işlemlerinin kanunlara ve diğer hukuki düzenlemelere uygunluğunu tespit etmek ve mali rapor ve tablolarının kamu idaresinin tüm faaliyet ve işlemlerinin sonucunu doğru ve güvenilir olarak yansıttığına ilişkin makul güvence elde etmek ve mali yönetim ve iç kontrol sistemlerini değerlendirmek amacıyla yürütülmüştür.

Kamu idaresinin mali rapor ve tabloları ile bunları oluşturan hesap ve işlemlerinin doğruluğu, güvenilirliği ve uygunluğuna ilişkin denetim kanıtı elde etmek üzere yürütülen denetimler; uygun denetim prosedürleri ve tekniklerinin uygulanması ile risk değerlendirmesi yöntemiyle gerçekleştirilmiştir. Risk değerlendirmesi sırasında, uygulanacak denetim prosedürlerinin tasarlanmasına esas olmak üzere, mali tabloların üretildiği mali yönetim ve iç kontrol sistemleri de değerlendirilmiştir.

Denetimin kapsamını, kamu idaresinin mali rapor ve tabloları ile gelir, gider ve mallarına ilişkin tüm mali faaliyet, karar ve işlemleri ve bunlara ilişkin kayıt, defter, bilgi, belge ve verileri (elektronik olanlar dâhil) ile mali yönetim ve iç kontrol sistemleri oluşturmaktadır.

Bu hususlarla ilgili denetim sonucunda denetim görüşü oluşturmak üzere yeterli ve uygun denetim kanıtı elde edilmiştir.

5. İÇ KONTROL SİSTEMİNİN DEĞERLENDİRİLMESİ

5018 sayılı Kanun uyarınca iç kontrol sistemi; idarenin amaçlarına, belirlenmiş politikalara ve mevzuata uygun olarak faaliyetlerin etkili, ekonomik ve verimli bir şekilde yürütülmesini, varlık ve kaynakların korunmasını, muhasebe kayıtlarının doğru ve tam olarak

tutulmasını, malî bilgi ve yönetim bilgisinin zamanında ve güvenilir olarak üretilmesini sağlamak üzere idare tarafından oluşturulan organizasyon, yöntem ve süreçle iç denetimi kapsayan malî ve diğer kontroller bütünüdür.

İç kontrolün işleyişi ile ilgili ayrıntılı hükümler, 05.03.2025 tarihinde yürürlükten kaldırılan İç Kontrol ve Ön Mali Kontrole İlişkin Usul ve Esaslar ile aynı tarihte yürürlüğe giren Kamu İç Kontrol Yönetmeliği ve Kamu Ön Mali Kontrol Yönetmeliğinde belirlenmiş; Kamu İç Kontrol Standartları Tebliği ile Hazine ve Maliye Bakanlığı tarafından yayımlanan rehberlerle detaylı olarak düzenlenmiştir. İç kontrol sistemi, ilgili mevzuatına uygun olarak kurulmuş ancak aşağıda yer verilen tespitler açısından iyileştirilmesi gerekmektedir.

2025 yılı denetimi kapsamında, mezkûr mevzuat çerçevesinde, Üniversite iç kontrol sistemi aşağıdaki şekilde değerlendirilmektedir:

Kontrol Ortamı Standartları

Kurum organizasyon yapısı içerisinde görev, yetki ve sorumluluklar ile yetki devirleri ve sınırları tam ve açık bir şekilde belirlenip yazılı hale getirilmiştir. İdarede "Kamu Görevlileri Etik Davranış İlkeleri" ile ilgili eğitim ve bilgilendirme çalışmaları yeterlidir.

Personelin işe alınması, yer değiştirmesi, görevde yükselmesi, yeterlilik-performans değerlendirmesi ile disiplin hükümlerine yönelik insan kaynakları politikası oluşturulmuş fakat uygulamaya geçirilmesi yönleriyle eksiktir, buna karşın hazırlanan bu prosedürler duyurulmuştur.

Hassas görevlere ilişkin prosedürler, tam olarak belirlenmiş ve kurum çalışanlarına duyurulmuştur.

Risk Değerlendirme Standartları

Stratejik plan, zamanında yayımlanmış ve içerik açısından mevzuata uygundur.

İdare performans programında içerik açısından mevzuata uygun olup, zamanında yayımlanmıştır. dare iç kontrol risklerinin tanımlamasıyla ilgili bazı çalışmalar yapmış olmakla beraber uygulamaya geçirilmesi, risklerin belli periyotlarla güncellenmesi açılarından bu çalışmalar yeterli değildir.

Risklerin değerlendirilmesine yönelik çalışma (risklerin gerçekleşme ihtimali-olası etkisi belirlenerek önem düzeyine karar verme) yapılmıştır.

Kontrol Faaliyetleri Standartları

İdare tarafından yetkileri belirlemek amacıyla iş akış süreçleri hazırlanmış ve personele duyurulmuştur ancak iş akış şemalarına uyum konusunda eksiklikler mevcuttur.

İdare tarafından yetki devirleri mevzuata uygun yapılmıştır.

İdarede yapılan görevlendirmelerde, bunları farklı kişiler arasında dağıtılarak "görevler ayrılığı" ilkesine uyulmuştur.

İdarece belirlenen risklerin kabul edilebilir düzeye indirilmesine yönelik kontrol faaliyetleri ve sorumluları kısmen belirlenmiş olup, bunlar kontrol faaliyetlerinin ve risklerin, değerlendirilme ve raporlama uygulanması açısından yeterli değildir.

Kamu idaresinin ön mali kontrol yönergesi mevcuttur.

Ön mali kontrol sistemi, ilgili mevzuta uygun olarak kurulmuş ancak personelin bilgilendirilmesi ve etkin bir uygulama yürütülebilmesi açısından iyileştirilmesi gerekmektedir.

Bilgi ve İletişim Standartları

İdare faaliyet raporu içerik olarak mevzuata uygun hazırlanmıştır.

İdarenin Kamu İç Kontrol Standartlarına Uyum Eylem Planı hazırlanmıştır ancak iki yılı geçmeyecek şekilde belirlenen dönemler itibariyle hazırlanması gerekliliğine uymadığından dolayı Kamu İç Kontrol Standartları Tebliği'ne uygun değildir.

İzleme Standartları

İdarenin tüm birimleri tarafından iç kontrol sistemi, yılda en az bir kez değerlendirilmekte ve değerlendirme sonuçları İç Kontrol İzleme ve Yönlendirme Kuruluna raporlanmaktadır.

Kamu İdaresinde iç denetim birimi kurulmuş olup 3 iç denetçi kadrosu bulunmaktadır. Bu kadrolardan tamamı doludur.

İç denetim biriminin iç kontrol sistemine ilişkin denetim ve raporlama çalışmaları mevcuttur.

6. DENETİM GÖRÜŞÜ

Kırıkkale Üniversitesi, 2025 yılına ilişkin yukarıda belirtilen ve kamu idaresi tarafından sunulan geçerli finansal raporlama çerçevesi kapsamındaki mali rapor ve tablolarının, "Denetim Görüşünün Dayanağı Bulgular" bölümünde belirtilen hesap alanları hariç tüm önemli yönleriyle doğru ve güvenilir bilgi içerdiği kanaatine varılmıştır.

7. DENETİM BULGULARI

Raporda yer alan bulgular, denetimler sonucunda tespit edilen hususlara kamu idaresi tarafından verilen cevapların değerlendirilmesi suretiyle düzenlenmiştir.

A. DENETİM GÖRÜŞÜNÜN DAYANAĞI BULGULAR

Bu bölümde, mali rapor ve tablolara verilen görüş ile ilgili olan bulgular yer almaktadır.

BULGU 1: Üniversite Adına Tescil Edilmiş Patentlerin Bilançoda Raporlanmaması

Üniversite adına Türk Patent Enstitüsüne kaydedilmiş patent haklarının 260 Haklar Hesabında takip edilmediği görülmüştür.

Merkezî Yönetim Muhasebe Yönetmeliği'nin 260-Haklar Hesabına ilişkin 194'üncü maddesinde; 260-Haklar Hesabının bedeli karşılığı edinilen hukuki tasarruflar ile belirli alanlarda tanınan kullanma ve yararlanma gibi hak ve yetkiler dolayısıyla yapılan ve ekonomik değer taşıyan harcamaların izlenmesi için kullanılacağı belirtilmiştir. 13/10/2023 tarihinde Hazine ve Maliye Bakanlığı tarafından yayımlanan Üniversiteler Ortak Detay Hesap Planına göre ise patentler, 260 Haklar Hesabının 4 numaralı yardımcı hesabında yer almaktadır.

Yapılan incelemede, 2025 yılında üniversite adına iki adet patent hakkı alındığı tespit edilmiştir. Yukarıdaki mevzuat hükümlerinden de anlaşılacağı üzere; patentler belirli alanlarda tanınan kullanma ve yararlanma gibi hak ve yetkiler kapsamındadır. Bundan dolayı patentlerin 260-Haklar Hesabında izlenmesi gerekmektedir.

Kamu İdaresince söz konusu hususun düzeltilmesine ilişkin işlemlere başlanıldığı ve çalışmalar tamamlandığında gerekli muhasebe kaydının yapılacağı ifade edilmiştir.

Sonuç olarak, üniversite adına tescil edilen patentlerin 260-Haklar Hesabında izlenmemesi sonucu söz konusu hesabın olduğundan daha düşük görünmesine sebep olmaktadır.

BULGU 2: Taşınmazların Yapı ve Arsa Bedeli Olarak Ayrı Ayrı Muhasebeleştirilmemesi

Üniversite tarafından üzerinde başka bir maddi duran varlık bulunan arsalar ile yapıların ayrı ayrı muhasebeleştirilmediği görülmüştür.

Genel Yönetim Muhasebe Yönetmeliği'nin 26'ncı maddesi üçüncü fıkrasında yer alan "*Üzerinde başka bir maddi duran varlık bulunan arsalar ile yapılar ayrı ayrı muhasebeleştirilir."* hükmü 1.1.2025 tarihinde yürürlüğe girmiş olup bu hükmün uygulanmasına yönelik olarak Hazine ve Maliye Bakanlığı tarafından kapsamdaki tüm kamu idarelerine 9.7.2025 tarihli ve 4105897 sayılı genel yazı gönderilmiştir.

Bahsi geçen genel yazıda;

"*Kamu İdarelerine Ait Taşınmazların Kaydına İlişkin Yönetmelik hükümleri ve buna ilişkin yürütülecek işlemler saklı kalmak kaydıyla, 252-Binalar Hesabında izlenen taşınmazların muhasebeleştirme işlemlerinin aşağıda belirtildiği şekilde yürütülmesi önem arz etmektedir. Buna göre;*

1. Kamu idarelerince, halihazırda kayıtlarda bulunan ve 252-Binalar Hesabı altında arsa ve bina değerleri toplamı olarak izlenen taşınmazların, arsa ve bina değerlerinin ayrıştırılması ve arsa değerinin, 250-Arazi ve Arsalar Hesabına borç, 252-Binalar Hesabına alacak kaydı ile muhasebeleştirilmesi,

2. Geçmiş dönemlerde 252-Binalar Hesabı üzerinden ayrılmış olan birikmiş amortisman tutarının, arsa değerine isabet eden kısmının oransal olarak hesap edilerek 257-Birikmiş Amortismanlar ve Değer Düşüklüğü Karşılığı Hesabına borç, 500-Net Değer Hesabına alacak kaydı ile muhasebeleştirilmesi,

3. İlk defa hesaplara alınacak bina niteliğindeki taşınmazların, Genel Yönetim Muhasebe Yönetmeliğinin 26 ncı maddesinin birinci ve dördüncü fıkrası hükümleri çerçevesinde belirlenen değerler üzerinden 250-Arazi ve Arsalar Hesabı ve 252-Binalar Hesabında ayrıştırılmış olarak kayıtlara alınması,

Gerekmektedir. (...)" denilerek ekinde örnek muhasebe kayıtlarına yer verilmiştir.

Buna göre Genel Yönetim Muhasebe Yönetmeliği'nin 26'ncı maddesinin birinci fıkrasında yer alan "*Gerek yatırım ve gerekse kullanım amacıyla edinilen maddi duran varlıklar maliyet bedeliyle muhasebeleştirilir.*", dördüncü fıkrasında yer alan "*Herhangi bir maliyet yüklenilmeksizin edinilen maddi duran varlıklar, gerçeğe uygun değeriyle muhasebeleştirilir. Varlığın gerçeğe uygun değeri bilinemiyorsa idarece tespit edilen değeri esas alınır.*" hükümleri uyarınca edinme yöntemine göre taşınmazların, öncelikle maliyet bedeli veya gerçeğe uygun değeri ile mali tablolara yansıtılması, enflasyon düzeltmesine tabi tutulması, 1.1.2025 tarihi itibarıyla da üzerinde başka bir maddi duran varlık bulunan arsalar ile yapıların ayrı ayrı muhasebeleştirilmesi gerekmektedir.

Yapılan incelemede, Üniversite tarafından gerçeğe uygun (rayiç/maliyet) değerleri tespit edilerek üzerinde başka bir maddi duran varlık bulunan arsalar ile binaların, 1.1.2025 tarihinde yürürlüğe giren anılan madde hükmüne göre ayrı ayrı muhasebeleştirilmediği tespit edilmiştir.

Kamu İdaresince söz konusu hususun düzeltilmesine ilişkin işlemlere başlanıldığı ifade edilmiştir.

Bu itibarla söz konusu muhasebe işlemlerinin yapılmaması sonucunda; 2025 yılı Bilançosunda 250 Arsalar Hesabı, 252 Binalar Hesabı, 257 Birikmiş Amortismanlar ve Değer Düşüklüğü Karşılığı Hesabı ile 500 Net Değer Hesabında hataya neden olunmuştur.

B. DİĞER BULGULAR

Bu bölümde, mali rapor ve tablolara verilen görüş ile ilgili olmayan bulgular yer almaktadır.

BULGU 1: Üniversite Sanayi İşbirliği Kapsamında Yapılan Protokollerde Yükümlülüklerinin Açık Şekilde Tanımlanmaması

Üniversite sanayi işbirliği kapsamında sanayi kuruluşları ile yapılan protokollerin standart şekilde düzenlendiği, protokollerde üniversite yükümlülüklerinin açık şekilde tanımlanmadığı tespit edilmiştir.

2547 sayılı Yükseköğretim Kanunun "Yükseköğretim Kurumlarının görevleri" başlıklı 12'nci maddesinde üniversitelere yörelerindeki tarım ve sanayinin gelişmesine ve ihtiyaçlarına

uygun meslek elemanlarının yetişmesine ve bilgilerinin gelişmesine katkıda bulunmak, sanayi, tarım ve sağlık hizmetleri ile diğer hizmetlerde modernleşmeyi, üretimde artışı sağlayacak çalışma ve programlar yapmak, uygulamak ve yapılanlara katılmak, bununla ilgili kurumlarla işbirliği yapmak ve çevre sorunlarına çözüm getirici önerilerde bulunmak görevi verilmiştir. Bu kapsamda pek çok protokol imzalanmış

Denetimlerde, Üniversitenin 2547 sayılı Kanunun izin verdiği konularda özel firmalarla üniversite-sanayi işbirliği kapsamında protokoller imzaladığı tarafların yükümlülükleri düzenlenirken firmalara Üniversitenin alt yapısını kullanarak ar-ge faaliyetlerinde bulunmak,, firmanın akademik ve bilimsel alanda destek istemesi durumunda, imkânlar dâhilinde bu desteği vermek şeklinde düzenlenen maddelerin protokole konulduğu, üniversite altyapısının kullanılmasının nasıl ve ne şekilde olacağı ile akademik ve firmalara sağlanacak olan bilimsel desteğin mahiyeti açıklanmamıştır.

Kamu İdaresince, yapılan protokollerde akademik destek süreçlerinin açık ve ölçülebilir şekilde tanımlanmasına yönelik çalışma başlatıldığı, bundan sonraki süreçte imzalanacak protokollerde bu hususlara ayrıntılı olarak yer verileceği ifade edilmiştir.

Sonuç olarak, Üniversitenin 2547 sayılı Kanunun izin verdiği konularda özel firmalarla üniversite-sanayi işbirliği kapsamında imzalanan protokollerin tekrar güncellenmesi Üniversite alt yapısını kullanarak ar-ge faaliyetleri yapılmasının sınırlarının net belirlenmesi, akademik ve bilimsel alanda verilecek desteğin kim tarafından nerede nasıl yapılacağının açıklanması gerektiği değerlendirilmektedir.

BULGU 2: Bazı Eğitim Birimlerinde Zorunlu Ders Yükünü Tamamlamamış Olan Öğretim Elemanları Bulunması

Üniversite bünyesinde yer alan fakülte, yüksekokul, meslek yüksekokulu ile enstitülerde kanunen vermekle yükümlü oldukları zorunlu ders yükünü tamamlamamış olan öğretim üyesi ve öğretim görevlisi mevcut iken aynı bölümlerde diğer bazı öğretim elemanlarına ek ders verilecek şekilde ders programı yapıldığı tespit edilmiştir.

2547 sayılı Yükseköğretim Kanunu'nun "Rektör" başlıklı 13'üncü maddesinde; Üniversitenin ve bağlı birimlerinin öğretim kapasitesinin rasyonel bir şekilde kullanılmasında ve geliştirilmesinde, eğitim - öğretim, bilimsel araştırma ve yayım faaliyetlerinin devlet kalkınma plan, ilke ve hedefleri doğrultusunda planlanıp yürütülmesinde, bilimsel ve idari gözetim ve denetimin yapılmasında ve bu görevlerin alt birimlere aktarılmasında, takip ve

kontrol edilmesinde ve sonuçlarının alınmasında birinci derecede yetkili ve sorumlu olduğu düzenlenmiştir.

Aynı Kanun'un "Çalışma esasları" başlıklı 36'ncı maddesinde; öğretim üyelerinin kadrosunun bulunduğu yükseköğretim birimi ile sınırlı olmaksızın ve ihtiyaç bulunması halinde görevli olduğu üniversitede haftada asgari on saat, öğretim görevlileri ve okutmanların ise haftada asgari on iki saat ders vermekle yükümlü oldukları, rektör, rektör yardımcısı, dekan, enstitü ve yüksekokul müdürlerinin ders verme yükümlülüğünün bulunmadığı, başhekimler, dekan yardımcıları, enstitü ve yüksekokul müdür yardımcıları ve bölüm başkanlarının ise bu madde hükümlerine göre haftada asgari beş saat ders vermekle yükümlü oldukları hüküm altına alınmıştır. Bu kapsamda, öğretim üyeleri aldıkları maaş karşılığında haftada asgari 10 saat, öğretim görevlileri ise haftada 12 saat ders vermekle yükümlüdür.

Denetimlerde, Üniversite bünyesindeki bazı fakülte, yüksekokul ve enstitülerde zorunlu ders yükünü tamamlamamış Mühendislik ve Doğa Bilimleri Fakültesinde 9 öğretim üyesi, Tıp fakültesi 10 Öğretim üyesi, Veteriner Fakültesi 4 öğretim üyesi, Delice Meslek Yüksekokulu 1 öğretim üyesi ile 4 öğretim görevlisi, Fatma Şenses Sosyal Bilimler Meslek Yüksekokulu 1 öğretim üyesi ile 5 öğretim görevlisi, Hacilar Hüseyin Aytemiz Meslek Yüksekokulu 5 öğretim görevlisi, Kirikkale Meslek Yüksekokulu 1 öğretim üyesi ile 3 öğretim görevlisi, Hukuk Fakültesi 1 öğretim üyesi olmak üzere toplam 44 akademisyen olduğu görülmüştür.

Kamu İdaresince söz konusu hususun düzeltilmesine ilişkin işlemlere başlanıldığı ifade edilmiştir.

Sonuç olarak; Üniversite çalışma esasları göz önünde bulundurulduğunda zorunlu ders yükünün tamamlanmasında öğretim elemenlarının öncelikle kendi kadrosunun bulunduğu bölümde lisans düzeyinde, devamında lisansüstü ders görevlendirmeleri ile tamamlaması eğer bölümde bu imkan yoksa öğretim üyelerinin kadrosunun bulunduğu yükseköğretim birimi ile sınırlı olmaksızın başka fakülte ve yüksekokullarda haftada asgari on saat, öğretim görevlilerinin ise haftada asgari on iki saat ders görevini tamamlamaları için görevlendirmelerin yapılması gerektiği değerlendirilmektedir.

BULGU 3: Araç Kasko Değerinin %2'sinin Üzerinde Araç Kiralama İşlemi Yapılması

Hizmet alımı suretiyle taşıt kiralama ihalesinde kasko değerinin %2'sinin üzerinde olan fiyat tekliflerinin kabul edilerek ihalenin sonuçlandırıldığı tespit edilmiştir.

Hizmet Alımı Suretiyle Taşıt Edinilmesine İlişkin Esas ve Usullerde 02.10.2014 tarihinde değişikliğe gidilmiş ve kiralanacak araçlarda kasko değerinin %2'sinin geçilmeyeceğine ilişkin hüküm eklenmiştir.

237 sayılı Taşıt Kanunu'nun 12'nci maddesine dayanılarak hazırlanan "Hizmet Alımı Suretiyle Taşıt Edinilmesine İlişkin Esas ve Usuller" 01.04.2006 tarih ve 26126 sayılı Resmî Gazetede yayımlanarak yürürlüğe girmiştir. Hizmet Alımı Suretiyle Taşıt Edinilmesine İlişkin Esas ve Usullerin 2'nci maddesinde: Bu Esas ve Usuller, 237 sayılı Kanuna tabi olan kurumları ve Taşıtları kapsayacağı,

6'ncı maddesinde ise; Genel yönetim kapsamındaki kamu idareleri ile bu idarelere bağlı döner sermayelerin hizmetleri için ihtiyaç duyulan ve yılı merkezi yönetim bütçe kanununa bağlı azami satın alma bedellerini gösterir (T) işaretli cetvelde belirtilen taşıtlardan binek, station-wagon, arazi binek, kaptı-kaçtı panel ve pick-uplar hariç taşıtların hizmet alımı yöntemi ile ediniminde, şoför giderleri hariç yapılan taşıt kiralamalarında aylık kiralama bedeli (katma değer vergisi hariç, her türlü bakım-onarım, sigorta ve benzeri giderler dahil), taşıtın Türkiye Sigorta, Reasürans ve Emeklilik Şirketleri Birliği tarafından yayımlanan ve harcama talimatının verildiği yılın ocak ayı itibarıyla uygulanacak Motorlu Kara Taşıtları Kasko Değer Listesinde yer alan kasko sigortası değerinin %2'sini aşamayacağı düzenlenmiştir.

Yapılan incelemede, taşıt kiralama işlemlerine ilişkin olarak hazırlanın listeye göre, 6 taşıt için (Fiat Fiorino) taşıt başına belirlenen aylık kira bedellerinin, Hizmet Alımı Suretiyle Taşıt edinilmesine İlişkin Esas ve Usullerin 6'ncı caddesinde belirtilen ve ilgili dönemde geçerli olan kasko bedelinin %2'sini aştığı görülmüştür.

Kamu İdaresince, bundan sonraki süreçte, araç kasko bedelleri mevzuata uygun olarak her bir araç için ayrı ayrı hesaplanacağı ifade edilmiştir

Sonuç olarak; yukarıda belirtilen mevzuat hükümleri ve açıklamalar çerçevesinde, fiilen arazi üzerinde çalışmayan araçların kasko değerinin %2 tutarı, her bir araç için ayrı ayrı hesaplanması gerekmektedir.

BULGU 4: Üniversite Bünyesindeki Bazı Araştırma ve Uygulama Merkezlerinin Atıl Durumda Olması

Üniversite bünyesinde bulunan 23 adet Araştırma ve Uygulama Merkezinden 4 adedinin hiçbir faaliyetinin bulunmadığı, 5 merkezin ise faaliyetlerinin yetersiz olduğu tespit edilmiştir.

2547 sayılı Yükseköğretim Kanunu'nun "Tanımlar" başlıklı 3'üncü maddesinde; Uygulama ve Araştırma Merkezi: Yükseköğretim kurumlarında eğitim öğretimin desteklenmesi amacıyla çeşitli alanların uygulama ihtiyacı ve bazı meslek dallarının hazırlık ve destek faaliyetleri için eğitim-öğretim, uygulama ve araştırmaların sürdürüldüğü bir yükseköğretim kurumu şeklinde tanımlanmışır.

2547 sayılı Kanun'un "Yükseköğretim Kurulunun görevleri" başlıklı 7'nci maddesinde; Yükseköğretim kurumları içinde bölüm, anabilim ve anasanat dalları ile uygulama ve araştırma merkezi açılması, birleştirilmesi veya kapatılması; konservatuvar, meslek yüksekokulu veya destek, hazırlık okul veya birimleri kurulması ile ilgili olarak doğrudan veya üniversitelerden gelecek öneriler üzerine karar vermek kurulun görevleri arasında yer almaktadır.

Uygulama Araştırma Merkezleri yukarıdaki hükümler çerçevesinde Rektörlüğe bağlı birimlerde Rektörün, fakültelere bağlı birimlerde Fakülte Kurulunun önerisi ve Senatonun uygun bulması üzerine Yükseköğretim Kurulunun kararıyla kurulmaktadır.

Denetimlerde; Üniversitede 23 adet Araştırma ve Uygulama Merkezinden Kırıkkale Yöresi Tarih Uygulama ve Araştırma Merkezi, Tüketici Sorunları Uygulama Araştırma Merkezi, Yabancı Diller Öğretim, Araştırma ve Uygulama Merkezi'nde hiçbir faaliyetin olmadığı, 5 merkezin ise faaliyet sonuçlarına bakıldığında yıl içinde sadece toplantı mahiyetinde faaliyeti bulunduğu görülmüştür.

Kamu İdaresince, faaliyeti olmayan merkezlerle gerekli yazışmaların yapıldığı, sürecin takip edildiği ifade edilmiştir.

Sonuç olarak; yukarıda yer alan mevzuat hükümleri ve açıklamalar doğrultusunda, mevcut şartlar gözetilerek araştırma ve uygulama merkezlerinden kuruluş amacına uygun faaliyet göstermesinin sağlanması, faaliyeti olmayan birimlerle ilgili tekrar değerlendirilme yapılması ve durumun Yükseköğretim Kuruluna bildirilmesinin uygun olacağı değerlendirilmektedir.

T.C. SAYIŞTAY BAŞKANLIĞI

06520 Balgat / ANKARA

Tel: 0 312 295 30 00; Faks: 0 312 295 48 00

e-posta: sayistay@sayistay.gov.tr

https://www.sayistay.gov.tr

T.C. SAYIŞTAY BAŞKANLIĞI

KIRIKKALE ÜNİVERSİTESİ DÖNER SERMAYE İŞLETMESİ

2025 YILI DÜZENLİLİK DENETİM RAPORU

İÇİNDEKİLER

1. KAMU İDARESİ HAKKINDA BİLGİ 1

2. KAMU İDARESİNİN SORUMLULUĞU 3

3. SAYIŞTAYIN SORUMLULUĞU 4

4. DENETİMİN DAYANAĞI, AMACI, YÖNTEMİ VE KAPSAMI 4

5. DENETİM GÖRÜŞÜ 5

6. DENETİM BULGULARI 5

KISALTMALAR

DMO : Devlet Malzeme Ofisi Genel Müdürlüğü

İKN: İhale Kayıt Numarası

KİK : Kamu İhale Kurumu

SGK : Sosyal Güvenlik Kurumu

SUT : Sağlık Uygulama Tebliği

ÜTS : Ürün Takip Sistemi

BULGU LİSTESİ

A. Denetim Görüşünün Dayanağı Bulgular

1. Döner Sermaye İşletmesinin Alıcılar Hesabında Yer Alan Tutarın Kaynağının Tespit Edilememesi

2. Nakit İşlemlerinin Muhasebeye Yansıtılmaması

3. Kurum Mali Tablolarındaki Stok Kayıtlarının Taşınır Kayıt Sistemindeki Kayıtlarla Uyumlu Olmaması

B. Diğer Bulgular

1. Sağlık Market Kapsamındaki Alım ve Teslim Süreçlerinde Eksiklikler Olması

2. Hizmet Alımı Sözleşmelerinde Özel ve Ağır Aykırılık Hallerinin Belirlenmemesi

3. Banka Aracılığıyla Yapılan Tahsilatlara İlişkin Hatalı Uygulamalar Bulunması

4. Tıbbi Biyokimya ve Enfeksiyon Hastalıkları Laboratuvarı Dış Hizmet Alımında Ürün Takip Sistemi Kayıtları Şartının Aranmaması

5. Hastane Bilgi Yönetim Sistemi Hizmetinin İhale Olmaksızın Doğrudan Teminle Alınması

6. Hizmet Alımı İhalelerinde Kontrol ve Kabul İşlemlerinin İşin İhale Dokümanına Uygun Yürütülmesini Sağlayacak Şekilde Yapılmaması

7. Kromatografi Kiti ve Kit Karşılığı Kromatografi Cihaz Alımı İhalesine İlişkin Ödemelerde Eksiklikler Bulunması

8. Biyokimya Kiti ve Kit Karşılığı Otoanalizör Cihazları Alımı İhalesinin Mal Alımı Olarak Yapılması

9. Hizmet Alımlarında İhale Dokümanında Alt Yüklenici Çalıştırılmasına İlişkin Çelişkili Düzenlemeler Bulunması

1. KAMU İDARESİ HAKKINDA BİLGİ

1.1. Mevzuat ve Görevler

Kırıkkale Üniversitesi Döner Sermaye İşletmesi, 2547 sayılı Yükseköğretim Kanunu'nun 58. Maddesine Göre Döner Sermaye İşletmelerinin Kurulmasında Uyulacak Esaslara İlişkin Yönetmelik kapsamında, 12.08.2000 tarih ve 24138 sayılı Resmî Gazete'de yayımlanan Kırıkkale Üniversitesi Döner Sermaye İşletmesi Yönetmeliği ile kurulmuştur.

Adı geçen Yönetmelik, 25.11.2009 tarih ve 27417 sayılı Resmî Gazete'de yayımlanan Kırıkkale Üniversitesi Döner Sermaye İşletmesi Döner Sermaye İşletmesi Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik ile değişikliğe uğramıştır.

Döner Sermaye İşletmesi, Yönetmelik'in 2'nci maddesinde sayılan ve aşağıda yer verilen faaliyetleri yürüterek gelir elde etmektedir:

a) Yükseköğretim Kurumları dışındaki kuruluşlar ile gerçek ve tüzel kişiler tarafından talep edilmesi halinde bilimsel görüş bildirmek, proje hazırlamak, araştırma ve benzeri hizmetleri yapmak ve bunlara ilişkin raporları düzenlemek.

b) Mevcut fiziki kapasiteyi değerlendirerek faaliyet alanı çerçevesi içinde her türlü mal ve hizmet üretmek, kurslar düzenlemek, elde edilen ürünleri Rektörün onayı alınmak şartıyla pazarlamak, satmak veya satış yeri açmak.

c) Analiz, plan, model deneyleri, bilgi işlem organizasyonu, iş değerlendirilmesi, ölçme, deney, tamir, ölçü ayarı (etalonaj kalibrasyon), inşaat ve arsa zemin etüdü, istatiksel ve sosyolojik araştırmalar yapmak ve benzeri hizmetler ile bunlara ilişkin raporları düzenlemek.

d) Teknik, kültürel, sanatsal, tarım ve hayvancılıkla ilgili araştırma ve uygulamaları yapmak ve bunları teşvik etmek amacıyla konferans düzenlemek.

e) Klinikler, poliklinikler, ameliyathaneler ve laboratuvarlarda yapılacak her çeşit muayene, tetkik, tahlil, tedavi, ameliyat, bakım ve üretimle ilgili her türlü iş ve benzeri hizmetler yapmak.

f) Açılmış olan her türlü sağlık hizmetleri ile ilgili yataklı ve yataksız, sabit ve gezici kuruluşları işletmek.

g) Faaliyet alanları ve konularında her türlü bilgisayar ve bilgi işlem hizmetleri sunmak.

h) Her türlü kapasiteyi değerlendirerek her türlü basım ve yayın hizmetlerini yerine getirmek.

Yükseköğretim kurumlarının döner sermaye faaliyetleri çerçevesinde; hizmet sunum şartları ve kriterleri de dikkate alınmak suretiyle personelin unvanı, görevi, çalışma şartları ve süresi, eğitim-öğretim ve araştırma faaliyetleri ve mesleki uygulamalar ile ilgili performansı ve özellik arz eden riskli bölümlerde çalışma gibi hizmete katkı unsurları da esas alınarak yapılan ek ödemelerde, 18.02.2011 tarihli ve 27850 sayılı Resmî Gazete'de yayımlanan Yükseköğretim Kurumlarında Döner Sermaye Gelirlerinden Yapılacak Ek Ödemenin Dağıtılmasında Uygulanacak Usul ve Esaslara İlişkin Yönetmelik hükümleri uygulanmaktadır.

1.2. Teşkilat Yapısı ve İnsan Kaynakları

Rektörlüğe bağlı çalışan Döner Sermaye İşletmesi; İşletme Müdürlüğü ve Saymanlık Müdürlüğü şeklinde teşkilatlanmış olup gelir getirici birim sayısı 7'dir.

İşletme Müdürlüğünde; işletme müdürü ve bir görevlendirmeli idari memur bulunmaktadır.

Saymanlık Müdürlüğünde ise Hazine ve Maliye Bakanlığı personeli saymanlık müdürü, bir saymanlık müdür yardımcısı ve üç memur bulunmaktadır.

1.3. Mali Yapı

Genel yönetim kapsamındaki kamu idarelerine bağlı olarak kurulmuş olan döner sermayeli işletmelerin iş ve işlemleri ile bütçelerinin hazırlanması, uygulanması, sonuçlandırılması, muhasebesi, kontrol ve denetimi ile muhasebe yetkililerinin niteliklerine ilişkin usul ve esaslar, Döner Sermayeli İşletmeler Bütçe ve Muhasebe Yönetmeliği ile belirlenmiştir.

Döner sermaye işletme bütçesi adı geçen Yönetmelik'in 4'üncü maddesine göre hazırlanmakta ve üniversite yönetim kurulunun onaylaması ile kesinleşmektedir.

Kırıkkale Üniversitesi Döner Sermaye İşletme Müdürlüğünün giderleri elde edilen gelirlerle finanse edilmekte olup 2025 yılında özel bütçeden herhangi bir kaynak kullanılmamıştır.

Başlangıç bütçesinde 1.344.862.000,00 TL gelir öngörülmüş olup gider bütçesi de aynı

tutarda hazırlanmıştır. Yıl içerisinde ek bütçelerle bütçe tahminleri güncellenmiş olup gider ve gelir bütçeleri 1.995.862.000,00 TL'ye yükselmiştir.

İşletmenin 2025 yılında 1.573.369.081,90 TL bütçe gelirine karşılık 1.685.544.378,11 TL bütçe gideri elde ettiği anlaşılmıştır.

İşletmede 2025 yılı gelir tablosuna göre 1.573.369.081,90 TL gelir elde edilmiş, 1.685.544.378,11 TL gider gerçekleşmiş ve dönem 112.175.296,21 TL zararla tamamlanmıştır.

1.4. Muhasebe ve Raporlama Sistemi

Kırıkkale Üniversitesi Döner Sermaye İşletmesinin muhasebe ve raporlama işlemleri, Döner Sermayeli İşletmeler Bütçe ve Muhasebe Yönetmeliği'nde yer alan hükümlere göre Hazine ve Maliye Bakanlığı tarafından kurulan ve yönetilen Bütünleşik Kamu Mali Yönetim Bilişim Sistemi üzerinden yürütülmektedir.

Adı geçen Yönetmelik'te hüküm bulunmayan hâllerde 5018 sayılı Kamu Mali Yönetimi ve Kontrol Kanunu ve bu Kanun'a dayanılarak hazırlanan diğer yönetmelikler ile Merkezi Yönetim Muhasebe Yönetmeliği'nin genel esasları kıyasen uygulanmaktadır.

Kamu İdaresi Hesaplarının Sayıştaya Verilmesi ve Muhasebe Birimleri ile Muhasebe Yetkililerinin Bildirilmesi Hakkında Usul ve Esaslar'ın 5'inci maddesi gereğince hesap dönemi sonunda Sayıştaya gönderilmesi gereken defter, tablo ve belgelerden denetime sunulanlar aşağıda yer almakta olup denetim, bunlar ile Usul ve Esaslar'ın 8'inci maddesinde yer alan diğer belgeler dikkate alınarak yürütülüp sonuçlandırılmıştır:

- Birleştirilmiş veriler defteri
- Geçici ve kesin mizan
- Bilanço
- Gelir tablosu

Denetim görüşü, kamu idaresinin tabi olduğu geçerli finansal raporlama çerçevesi kapsamındaki temel mali tabloları olan bilanço ve gelir tablosuna verilmiştir.

2. KAMU İDARESİNİN SORUMLULUĞU

Denetlenen kamu idaresinin yönetimi, tabi olduğu muhasebe standart ve ilkelerine uygun olarak hazırlanmış olan mali rapor ve tabloların doğru ve güvenilir bilgi içerecek şekilde

zamanında Sayıştaya sunulmasından, bir bütün olarak sunulan bu mali tabloların kamu idaresinin faaliyet ve işlemlerinin sonucunu tüm önemli yönleriyle doğru ve güvenilir olarak yansıtmasından ve ister hata isterse yolsuzluktan kaynaklansın bu mali rapor ve tabloların önemli hata veya yanlış beyanlar içermemesinden; kamu idaresinin gelir, gider ve malları ile bunlara ilişkin hesap ve işlemlerinin kanunlara ve diğer hukuki düzenlemelere uygunluğundan; mali yönetim ve iç kontrol sistemlerinin amacına uygun olarak oluşturulmasından, etkin olarak işletilmesinden ve izlenmesinden, mali tabloların dayanağını oluşturan bilgi ve belgelerin denetime hazır hale getirilmesinden ve sunulmasından sorumludur.

3. SAYIŞTAYIN SORUMLULUĞU

Sayıştay, denetimlerinin sonucunda hazırladığı raporlarla denetlenen kamu idarelerinin mali yönetim ve iç kontrol sistemlerini değerlendirmek, mali rapor ve tablolarının güvenilirliğine ve doğruluğuna ilişkin görüş bildirmek, gelir, gider ve malları ile bunlara ilişkin hesap ve işlemlerinin kanunlara ve diğer hukuki düzenlemelere uygunluğunu tespit etmekle sorumludur.

4. DENETİMİN DAYANAĞI, AMACI, YÖNTEMİ VE KAPSAMI

Denetimlerin dayanağı; 6085 sayılı Sayıştay Kanunu, uluslararası denetim standartları, Sayıştay ikincil mevzuatı ve denetim rehberleridir.

Denetimler, kamu idaresinin hesap ve işlemlerinin kanunlara ve diğer hukuki düzenlemelere uygunluğunu tespit etmek ve mali rapor ve tablolarının kamu idaresinin tüm faaliyet ve işlemlerinin sonucunu doğru ve güvenilir olarak yansıttığına ilişkin makul güvence elde etmek ve mali yönetim ve iç kontrol sistemlerini değerlendirmek amacıyla yürütülmüştür.

Kamu idaresinin mali rapor ve tabloları ile bunları oluşturan hesap ve işlemlerinin doğruluğu, güvenilirliği ve uygunluğuna ilişkin denetim kanıtı elde etmek üzere yürütülen denetimler; uygun denetim prosedürleri ve tekniklerinin uygulanması ile risk değerlendirmesi yöntemiyle gerçekleştirilmiştir. Risk değerlendirmesi sırasında, uygulanacak denetim prosedürlerinin tasarlanmasına esas olmak üzere, mali tabloların üretildiği mali yönetim ve iç kontrol sistemleri de değerlendirilmiştir.

Denetimin kapsamını, kamu idaresinin mali rapor ve tabloları ile gelir, gider ve mallarına ilişkin tüm mali faaliyet, karar ve işlemleri ve bunlara ilişkin kayıt, defter, bilgi, belge ve verileri (elektronik olanlar dâhil) ile mali yönetim ve iç kontrol sistemleri oluşturmaktadır.

Bu hususlarla ilgili denetim sonucunda denetim görüşü oluşturmak üzere yeterli ve

uygun denetim kanıtı elde edilmiştir.

5. DENETİM GÖRÜŞÜ

Kırıkkale Üniversitesi Döner Sermaye İşletmesi 2025 yılına ilişkin yukarıda belirtilen ve kamu idaresi tarafından sunulan geçerli finansal raporlama çerçevesi kapsamındaki mali rapor ve tablolarının, "Denetim Görüşünün Dayanağı Bulgular" bölümünde belirtilen hesap alanları hariç tüm önemli yönleriyle doğru ve güvenilir bilgi içerdiği kanaatine varılmıştır.

6. DENETİM BULGULARI

Raporda yer alan bulgular, denetimler sonucunda tespit edilen hususlara kamu idaresi tarafından verilen cevapların değerlendirilmesi suretiyle düzenlenmiştir.

A. DENETİM GÖRÜŞÜNÜN DAYANAĞI BULGULAR

Bu bölümde, mali rapor ve tablolara verilen görüş ile ilgili olan bulgular yer almaktadır.

BULGU 1: Döner Sermaye İşletmesinin Alıcılar Hesabında Yer Alan Tutarın Kaynağının Tespit Edilememesi

Kırıkkale Üniversitesi Uygulama ve Araştırma Merkezi Döner Sermaye İşletmesinin ticari alacaklar hesaplarında kayıtlı olan bazı alacakların mahiyetinin tespit edilemediği görülmüştür.

01.05.2007 tarih ve sayılı 26509 Resmî Gazete'de yayımlanıp yürüklüğe giren Döner Sermayeli İşletmeler Bütçe ve Muhasebe Yönetmeliği'nin "Hesabın niteliği" başlıklı 96'ıncı maddesinde 120 Alıcılar Hesabının, işletmenin faaliyet konusunu oluşturan mal ve hizmet satışlarından kaynaklanan senede bağlanmamış alacaklarının izlenmesi için kullanılacağı belirtilmektedir.

Yukarıda yer alan mevzuat hükmü gereği işletmenin kendi faaliyet alanı kapsamında gerçekleştirdiği mal ve hizmet satışlarından kaynaklı ve karşılığında herhangi bir senet alınmamış alacakların 120 Alıcılar hesabından izleneceği anlaşılmaktadır.

İşletmenin 120 Alıcılar hesabı kayıtlarına bakıldığında, geçmiş yıllarda genel bütçe kapsamındaki kamu idareleri ile diğer kamu tüzel kişilerine verilmiş hizmetler karşılığı faturalar kesildiği ve bu faturaların 120 no.lu hesaba alacak olarak kaydedildiği anlaşılmıştır.

Ancak söz konusu alacaklar yıllar boyunca tahsil edilmemiş, tahsili için bir işlem yapılmamış ve hali hazırda hangi kurumlardan alacaklı oldukları da tespit edilememiştir. 31.12.2025 tarihi itibariyle Döner Sermaye İşletmesinin, toplam 39.755.164,34 TL alacağı olduğu ancak 1.881.230,51 TL tutarındaki kısmının kaynağının tespit edilemediği anlaşılmıştır. 2024 Yılı Sayıştay Denetim Raporunda da yer alan tespitle ilgili olarak 2025 yılında herhangi bir düzeltici işlem tesis edilmemiştir.

Kamu İdaresinin cevabında, mahiyeti belli olmayan alacaklara ilişkin işlem başlatıldığı, alacakların ödenmesine ilişkin firmalara yazı yazıldığı, tahsilat ve muhasebe işlemlerinin 2026 yılı içerisinde tamamlanacağı ifade edilmiştir.

İşletmenin alacaklarını takibinin yapılabilmesi için ilgili belgelerin bir komisyon marifetiyle arşiv kayıtlarından araştırılması ve içeriği ile borçlusu tespit edilemeyen alacakların ilgili idaresi ya da borçlu kişisi bulunarak tahsilatının sağlanması gerekmektedir.

BULGU 2: Nakit İşlemlerinin Muhasebeye Yansıtılmaması

Kırıkkale Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesinde nakit tahsilatı yapıldığı halde kasa hesabının kullanılmadığı,nakit tahsilatların bankaya geç yatırıldığı ve tahsilat işleminin, ancak nakit bankaya yatırıldıktan sonra 102-Bankalar Hesabı kullanılarak kaydedildiği görülmüştür.

5018 sayılı Kamu Mali Yönetimi ve Kontrol Kanunu'nun "Kayıt zamanı" başlıklı 50'inci maddesinde yer alan;

"Bir ekonomik değer yaratıldığında, başka bir şekle dönüştürüldüğünde, mübadeleye konu edildiğinde, el değiştirdiğinde veya yok olduğunda muhasebeleştirilir. Bütün malî işlemlerin muhasebeleştirilmesi ve her muhasebe kaydının belgeye dayanması şarttır."

hükmü uyarınca her bir mali işlem muhasebeye yansıtılır.

Bu bağlamda nakit tahsilatına ilişkin her işlemin de muhasebe kayıtlarına yansıtılması gerekmektedir. Nitekim 01.05.2007 tarih ve 26509 sayılı Resmî Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe giren Döner Sermayeli İşletmeler Bütçe ve Muhasebe Yönetmeliği'nin 66'ncı maddesinde de muhasebe birimi veznelerince, kanunî dolaşım niteliğine sahip ulusal paraların alınması, verilmesi ve saklanmasına ilişkin her bir mali işlemin 100 Kasa hesabında takip edileceği açıkça ifade edilmiştir. Anılan Yönetmelik'in 68'inci maddesine göre,

- Muhasebe birimlerince yapılan tahsilatlar, 100 Kasa hesabına borç ilgili hesaplara alacak;
- Kasadan yapılan ödemeler, bu hesaba alacak ilgili hesaplara alacak;
- Kasadan bankaya yatırılmak üzere gönderilen tutarlar, 100 no.lu hesaba alacak, 108 Diğer Hazır Değerler Hesabına borç;
- Kasa sayım sonuçları, ilgisine göre kasa hesabı ile 397 Sayım ve Tesellüm Fazlaları Hesabına veya 197 Sayım ve Tesellüm Noksanları Hesabına;

kaydedilerek muhasebe üzerinden takip edilir.

Muhasebe birimlerince yapılan tahsilatların bankaya yatırılmasına ilişkin düzenleme ise anılan Yönetmelik'in 67'nci maddesinde yapılmıştır. Bu madde gereğince bir gün içinde tahsil edilen paralardan, ertesi gün kasadan yapılacak ödemeler için Bakanlıkça tespit edilerek duyurulan tutarların üç katı alıkonularak fazlası, düzenlenecek "Teslimat Müzekkeresi" ile bankaya yatırılmak üzere gönderilir. Dolayısıyla hem tahsilatlara ilişkin kaydın hem de ertesi gün yapılacak ödemeler için alıkonan tutar hariç bankaya yatırılan tutara ilişkin kaydın aynı gün yapılması gerekmektedir.

Ayrıca mezkûr Yönetmelik'in 58'inci maddesi gereğince İşletmenin kasa ile ilgili işlemleri günü gününe kasa defterine de kaydedilmelidir. Kasa defteri, günlük kasa sayımına ilişkin bilgiler ile muhasebe yetkilisi ve veznedar tarafından durumun tespitine ilişkin açıklamaları ihtiva edecek şekilde düzenlenmelidir. Nitekim Yönetmelik'in 67'inci maddesinde de kasa defterinin günü gününe işlenerek, o günkü kasa mevcudunun tamam olup olmadığı veznedar tarafından sayılır ve defterin "Açıklama" bölümüne "Borç" ve "Alacak" genel toplamları ile kasa mevcudunu gösteren aradaki fark yazılarak muhasebe yetkilisi ve sorumlu veznedar tarafından imzalanacağı ifade edilmiştir.

Ancak yapılan incelemelerde nakit olarak tahsil edilen tutarların 100 no.lu hesaba yansıtılmadığı ve tahsilat işleminin ancak para bankaya yatırıldıktan sonra 102-Bankalar Hesabı kullanılarak kaydedildiği görülmüştür. Yukarıda yer verilen mevzuata aykırılık taşıyan bu uygulama, nakit olarak yapılan tahsilatların muhasebe sisteminden takip edilememesine sebep olmaktadır. Nitekim banka dekontları ve bunlara ekli kasa defteri kayıtları üzerinde yapılan incelemelerde tahsil edilen tutarların mevzuatta öngörülenin aksine bir aya varan gecikmelerle banka hesabına yatırıldığı tespit edilmiştir.

Kamu İdaresinin cevabında, nakit tahsil edilen tutarların mevzuat hükümleri doğrultusunda zamanında muhasebe kayıtlarına alınması ve banka hesaplarına süresi içerinde yatırılmasına yönelik tedbirlerin alındığı, işlemlerin izlenmesine yönelik kontrol mekanizmalarının güçlendirildiği ve nakit tahsilatlarının bankaya gecikmeli yatırılmasına yönelik olarak Rektörlük Makamı Oluru ile inceleme başlatıldığı ifade edilmiştir.

Sonuç olarak nakit tahsil edilen tutarların mevzuatta öngörüldüğü şekilde banka hesaplarına yatırılması ve işlemlerin sağlıklı takibinin yapılmasını teminen tahsilat, bankaya yatırılma, sayım sonucu gibi her bir mali işlemin 100 no.lu hesap kullanılarak muhasebe üzerinden takip edilmesi gerekmektedir.

BULGU 3: Kurum Mali Tablolarındaki Stok Kayıtlarının Taşınır Kayıt Sistemindeki Kayıtlarla Uyumlu Olmaması

Kırıkkale Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi ilaç stokları ile genel yönetimde kullanılan ilk madde ve malzeme mevcudunun taşınır kayıtları ile uyumlu olmadığı bu nedenle mali tabloların söz konusu varlıklara ilişkin doğru bilgi sunmadığı görülmüştür.

01.05.2007 tarih ve 26509 sayılı Resmî Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe giren Döner Sermayeli İşletmeler Bütçe ve Muhasebe Yönetmeliği'nin "Kayıt zamanı, gelir ve giderlerin yılı" başlıklı 38'inci maddesinde bir ekonomik değer yaratıldığında, başka bir şekle dönüştürüldüğünde, mübadeleye konu edildiğinde, el değiştirdiğinde veya yok olduğunda muhasebeleştirileceği ifade edilmiştir.

Bu bağlamda işletmenin satmak, üretimde kullanmak veya tüketmek amacıyla edindiği stoklarına ilişkin işlemleri de anılan madde hükmüne uygun olarak kayıt altına alınması gerekmektedir. Nitekim mezkûr Yönetmelik'in 126'ncı maddesinde de kullanılan veya tüketilen stoklara ilişkin bilgilerin, Taşınır Mal Yönetmeliği'nin ilgili hükümleri çerçevesinde, muhasebe birimlerine iletildiğinde kayıtlardan çıkarılacağı ifade edilmiştir. Dolayısıyla mevcut stok durumu, taşınır kayıtları ve muhasebe kayıtlarının birbiriyle uyumlu olması gerekmektedir. Ayrıca anılan Yönetmelik'in 563'üncü maddesine göre ay sonunda; 570'inci maddesine göre dönem sonunda yapılan envanter işlemleri ile de belirli periyotlarla kayıtlar ve mevcut varlıklar arasındaki uyumun kontrol edilmesi öngörülmektedir.

Ancak yapılan incelemelerde eczanede bulunan ilaçların kayıtlarla uyumlu olmadığı ve mevcut ilaçların bir kısmının kayıtlarda olmadığı görülmüştür. Aynı şekilde genel yönetim faaliyetlerinde kullanılan kartuş, kağıt gibi bir takım ilk madde ve malzemenin de kullanım

durumuna bakılmaksızın kayıtlardan çıkarıldığı ve bu nedenle taşınır ve muhasebe kayıtlarının mevcut varlıkları yansıtmadığı tespit edilmiştir.

Kamu İdaresinin cevabında, ilaç ihtiyaçlarının ağırlıklı olarak karşılandığı DMO alımlarında fatura ve teslim süreçlerinde zaman zaman gecikmelerin yaşanabildiği ve bu nedenle taşınır kayıt işlemlerinin muhasebe kayıtlarına yansıma sürecinde dönemsel uyumsuzlukların olabildiği ifade edilmiştir. Verilen cevapta ayrıca genel yönetim faaliyetlerinde kullanılan ilk madde ve malzemelerin çıkış işleminin zamanında ve eksiksiz şekilde yapılması hususunda gerekli düzenlemelerin yapıldığı ve stok takibi için ilgili birimlere talimat verildiği, Taşınır Kayıt ve Yönetim Sistemi ile mali tablolar arasında gerekli kontrol ve takip mekanizmaları güçlendirilerek uygulamada süreklilik sağlanacağı ifade edilmiştir.

Sonuç olarak mali tabloların taşınırlara ilişkin doğru ve güvenilir bilgi sunmasını teminen taşınır işlemlerinin mevzuatta öngörülen sürede muhasebeye yansıtılması ve belirli dönemlerde sayım yapılarak mevcut ile kayıtlar arasındaki uyumun sağlanması gerekmektedir.

B. DİĞER BULGULAR

Bu bölümde, mali rapor ve tablolara verilen görüş ile ilgili olmayan bulgular yer almaktadır.

BULGU 1: Sağlık Market Kapsamındaki Alım ve Teslim Süreçlerinde Eksiklikler Olması

DMO'dan yapılan Sağlık Markete konu olan beşerî tıbbi ürünlerin ve tıbbi malzemelerin alım ve teslim sürecinde eksiklikler olduğu tespit edilmiştir.

Tedarik İşbirliği Protokolü'nün; 8'nci maddesinin 4'üncü fıkrasında imalat ve ithalat süreci gerektiren veya zamanında temin edilememe riski bulunan ürünlerin bu süreç ve riskler göz önünde bulundurularak zamanında talepte bulunulmaması sebebiyle temin edilememesi, talep edilmesine rağmen teslim edilememesi veya geç teslim edilmesinden DMO'nun sorumlu olmadığı, 9'uncu maddesinde ürünlerin teslim/tesellüm ve muayene/kabul işlemlerinin talepte bulunan müşteri tarafından yapılacağı, bu aşamada kusurlu veya eksik mal teslimi, malın zamanında teslim edilmemesi ve benzeri hallerde DMO mevzuatı ve ilgili anlaşma hükümlerinin uygulanacağı belirtilmiştir.

Yapılan incelemede, DMO talep toplama tarihlerinde ihtiyaç konusu tıbbi malzeme taleplerinin DMO sistemine girildiği ancak;

- Mal teslim tarihleri ile talep edilme tarihleri karşılaştırıldığında ciddi gecikmeler olduğu,
- Geç teslimler için herhangi bir müeyyide uygulanmadığı,
- Mal teslim tarihleri bilinmediğinden ihtiyaç duyulan tıbbi malzemelere ilişkin tedarik planlaması yapılamadığı,
- DMO teslimlerinde yaşanan gecikme sebebiyle acil olarak ihtiyaç duyulması sebebiyle talepte bulunulan malzemelerin çoğu zaman ilave olarak doğrudan temin ya da ihale yöntemleri ile alımının yapıldığı,
- Teslimi geciken malzemeler kısım kısım teslim edilmek yerine toplu olarak İdareye teslim edildiğinden tıbbi malzeme depolarının malzeme kabullerinde yığılmalar olduğu ve malzemelerin bir süre koridorlarda bekletilmek zorunda kalındığı,

tespit edilmiştir. 2024 yılı Sayıştay Denetim Raporunda yer alan tespitle ilgili olarak çalışmalara başlanmış olmakla birlikte çalışmalar 2025 yılı sonu itibarıyla tamamlanamamıştır.

Kamu İdaresi cevabında, DMO Sağlık Market kapsamında yapılan alımlarda sipariş ve teslim süreçlerinin DMO tarafından yürütüldüğü ve bu süreçte Üniversitenin müdahale ve yönlendirme yetkisinin bulunmadığı ifade edilmişse de protokolün tarafı olarak Üniversitenin DMO ile işbirliği yaparak bahse konu Protokolü bulguda yer verilen hususlar dikkate alınarak güncellemesi gerekmektedir. İdare tarafından verilen cevapta ayrıca süreçte yaşanan gecikmelerin hizmet sunumunu etkilememesi amacıyla ilgili birimler tarafından takip ve koordinasyon sağlandığı, stok ve tedarik planlaması yapıldığı da belirtilmiştir.

Dolayısıyla, alım ve kabul süreçlerinin ihtiyaçların etkin ve zamanında karşılanmasını sağlayacak şekilde revize edilmesi gerekmektedir.

BULGU 2: Hizmet Alımı Sözleşmelerinde Özel ve Ağır Aykırılık Hallerinin Belirlenmemesi

İdarece tesis edilen hizmet alımı ihalelerinin bir kısmının sözleşmelerinde özel ve ağır aykırılık hallerinin belirlenmediği görülmüştür.

4734 sayılı Kamu İhale Kanunu'nun 53'üncü maddesinde bu Kanun'a ilişkin bütün mevzuatı, standart ihale dokümanlarını ve tip sözleşmeleri hazırlamak, geliştirmek ve uygulamayı yönlendirmek Kamu İhale Kurumunun görev ve yetkileri arasında sayılmıştır.

Buna istinaden Hizmet Alımı İhaleleri Uygulama Yönetmeliği 04.03.2009 tarih ve 27159 sayılı Resmî Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe konulmuştur.

Anılan Yönetmeliğin 13'üncü maddesinin ikinci fıkrasında İdare tarafından ihale dokümanının hazırlanmasında, bu Yönetmelik ekinde yer alan; tip şartnameler, standart formlar, tip sözleşme, Hizmet İşleri Genel Şartnamesi ve Kurum tarafından yayımlanan diğer mevzuatın esas alınacağı hükme bağlanmıştır.

Aynı Yönetmelik'in 17'nci maddesinde ise İdarenin sözleşme tasarısını bu Yönetmelik'in ekinde yer alan tip sözleşmeyi esas alarak hazırlayacağı, cezalar, aykırılık halleri ve sözleşmenin feshine ilişkin hususlarla ilgili olarak sözleşme tasarısı dışındaki diğer ihale dokümanında yapılan düzenlemelerin dikkate alınmayacağı ifade edilmiştir. Buna istinaden Yönetmelik eki tip sözleşmelerin maddelerinde ve dipnotlarında sözleşmelerde yer alacak hususlar düzenlenmiştir.

Yönetmelik eki Hizmet Alımlarına Ait Tip Sözleşme'nin 16'ncı maddesinde sözleşmeye aykırılık halleri, cezalar ve sözleşmenin feshi düzenlenmiştir. 18.05.2022 tarihinde yapılan değişiklik ile 16.1.2 numaralı kısmında ise özel aykırılık halleri, kesilecek ceza oranı ve aykırılık sayısının yer aldığı tabloya yer verilerek bu tabloda yer alan özel aykırılık hallerinde aynı satırda belirtilen oranda ceza uygulanacağı, aykırılık sayısının tabloda belirtilen sayıya ulaşması ve toplam aykırılık halinin de otuzdan az olmamak üzere İdarece belirlenen sayıya ulaşması hali koşullarının birlikte gerçekleşmesi durumunda, 4735 sayılı Kanun'un 20'nci maddesinin (b) bendine göre protesto çekmeye gerek kalmaksızın sözleşmenin feshedileceği belirtilmiştir.

Tip Sözleşmenin 16.1.3'üncü maddesinde ise tabloda yer verilecek olan ağır aykırılık hallerinden birinin gerçekleşmesi halinde 4735 sayılı Kanun'un 20'nci maddesinin (b) bendine göre protesto çekmeye gerek kalmaksızın sözleşmenin feshedileceği düzenlenmiştir. Yani idareler hizmet alımlarında Yönetmelik eki tip sözleşmede belirlenen zorunlu hususları ve dipnotları referans alarak sözleşmelerini düzenleyip imza altına alacaklardır.

Ancak yapılan incelemelerde Yarı Otomatik Sistem Onkoloji İlaç Hazırlama ve Uygulama Sistemi Hizmet, TPN Hazırlama ve Uygulama Hizmeti, Sonuç Karşılığı Tıbbi

Genetik Laboratuvar Hizmet alımlarında tip sözleşme hükümlerine uyulmayarak sözleşmeye ilişkin ağır aykırılık ve özel aykırılık halleri ile yaptırımlarına yer verilmediği tespit edilmiştir. 2024 Yılı Sayıştay Denetim Raporunda da yer alan tespitle ilgili olarak 2025 yılında herhangi bir düzeltici işlem tesis edilmemiştir.

Kamu İdaresinin cevabında, bundan sonraki hizmet alımı ihalelerinde sözleşme tasarılarının gözden geçirileceği, özel ve ağır aykırılık hallerinin açık ve ayrıntılı şekilde düzenleneceği ve aykırılık türleri, uygulanacak ceza oranları, aykırılık sayısına bağlı yaptırımlar ve feshe kadar gidebilecek durumların sözleşme hükümlerinde tereddüde mahal bırakmayacak şekilde belirtileceği ifade edilmiştir.

Sonuç olarak İdarece tip sözleşmenin öngördüğü şekilde hizmet alımı sözleşmelerinde özel ve ağır aykırılık halleri ile yaptırımlarının belirlenmesi gerekmektedir.

BULGU 3: Banka Aracılığıyla Yapılan Tahsilatlara İlişkin Hatalı Uygulamalar Bulunması

Döner Sermaye İşletmesinin banka aracılığıyla yaptığı tahsilatlara ilişkin herhangi bir protokolün bulunmadığı ve mevzuatta sadece kredi kartıyla yapılan tahsilatlar için düzenlenen bloke süresinin banka kartıyla yapılan tahsilatlara da uygulandığı görülmüştür.

Kamu idarelerinin mali kaynaklarının kullanılmasına ve izlenmesine ilişkin düzenlemeler, 08.03.2019 tarih ve 30708 sayılı Resmî Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe giren Kamu Haznedarlığı Yönetmeliği'nde yapılmıştır. Anılan Yönetmelik'in 5'inci maddesinde; gerçekleştirilen tahsilat tutarlarının kural olarak takip eden iş günü içinde; kredi kartları ile yapılan tahsilatın ise azami 20 gün içerisinde ilgili kurumun kamu sermayeli bankadaki hesabına aktarılmasının zorunlu olduğu hükmüne yer verilmiştir. Ayrıca mezkûr Yönetmelik'in 12'inci maddesinde kamu idarelerinin bankalarla yapacakları protokollerde bu Yönetmelik hükümlerine uygun düzenlemeler yapmakla yükümlü olduğu ve protokol süresinin bir yılı geçemeyeceği ifade edilmiştir.

Özetle kamu kurumlarının bankalar aracılığıyla yapacağı tahsilat işlemleri için kredi kartıyla yapılan tahsilatların azami 20 gün içerisinde diğer tahsilatların ise ertesi iş gününde kurumun banka hesabına aktarılmasını sağlayacak şekilde protokol düzenlemesi ve sürecin buna uygun olarak yürütülmesi gerekmektedir.

Ancak yapılan incelemelerde Kırıkkale Üniversitesi Döner Sermaye İşletme Müdürlüğü ile banka arasında güncel bir protokol bulunmadığı ve bankanın kredi kartıyla yapılan tahsilatları 20 gün; banka kartıyla yapılan tahsilatları ise 15 gün bloke ederek kurum hesabına aktardığı görülmüştür. Kamu Haznedarlığı Yönetmeliği'nde kredi kartına özgü bir düzenleme olan 20 güne kadarlık aktarım süresinin banka kartıyla yapılan tahsilatları da kapsayacak şekilde uygulanması anılan mevzuat hükümlerine aykırılık teşkil etmektedir.

Kartlı ödemeler sistemine ilişkin yasal düzenlemenin yapıldığı 5464 sayılı Banka Kartları ve Kredi Kartları Kanunu 3'üncü maddesinde;

"*d) Banka kartı: Mevduat hesabı veya özel carî hesapların kullanımı dahil bankacılık hizmetlerinden yararlanmayı sağlayan kartı,*

e) Kredi kartı: Nakit kullanımı gerekmeksizin mal ve hizmet alımı veya nakit çekme olanağı sağlayan basılı kartı veya fizikî varlığı bulunmayan kart numarasını,

ifade eder." şeklinde tanımlanarak farklılaştırılmıştır. Tanımlardan da anlaşılacağı üzere kredi kartı nakit kullanılmaksızın yani işlem anında ödeme yapılmaksızın kredili bir satın alma şekli iken banka kartı, doğrudan kişinin banka hesabına bağlı olarak çalışan, ilgilinin hesabındaki bakiyenin kullanıldığı bir ödeme aracıdır. Dolayısıyla Kamu Haznedarlığı Yönetmeliği'nin 5'inci maddesi hükmü gereğince banka kartı ile yapılan tahsilatlar takip eden iş günü kurum hesaplarına aktarılmalıdır.

Kamu İdaresinin cevabında, Üniversite ile Ziraat Bankası Yahşiyan Şubesi arasında 12.03.2023 tarihinde imzalanan protokol bulunduğu belirtilmişse de bahse konu işlemlerin tesisine yönelik protokol denetimler sırasında veya cevap ekinde kanıtlayıcı belge olarak sunulmamıştır. Bununla beraber İdare cevabında anılan Protokol'de işlemlerin Kamu Haznedarlığı Yönetmeliği'ne uygun yürütülüceğinin kabul edildiği, bulguyla ilgili Bankaya yazı gönderildiği ve sürecin takip edilerek hataların giderilmesinin sağlanacağı ifade edilmiştir.

Sonuç olarak banka aracılığıyla yapılan tahsilatlara ilişkin sürecin bankalarla yapılacak Yönetmelik hükümlerine uygun düzenlenen yıllık protokollerle yürütülmesi ve banka kartıyla yapılan tahsilatlara bloke konulmaksızın takip eden iş günü kurum hesaplarına aktarımının sağlanması gerekmektedir.

BULGU 4: Tıbbi Biyokimya ve Enfeksiyon Hastalıkları Laboratuvarı Dış Hizmet Alımında Ürün Takip Sistemi Kayıtları Şartının Aranmaması

İdarece gerçekleştirilen Tıbbi Biyokimya ve Enfeksiyon Hastalıkları Laboratuvarı Dış Hizmet Alımı İhalesinin ihale dokümanına, kullanılacak tıbbi cihazlarda mevzuat gereği aranması gereken ulusal takip sistemi (ÜTS) kayıtlarının sunulması yönünde herhangi bir hüküm konulmadığı tespit edilmiştir.

Tıbbi Cihazlarla ilgili mal ve hizmet alımı işlemlerine dair 2022/2 sayılı Genelge'nin birinci bölümünde genel esaslar, ikinci bölümünde ise tıbbi cihaz alım esasları düzenlenmiştir. Anılan Genelge'nin 1.15'inci maddesine göre Tıbbi Cihaz Yönetmeliği kapsamındaki tıbbi cihaz alımları, tıbbi hizmet alımları ve kit karşılığı tıbbi hizmet alımlarında aday veya isteklinin ÜTS'de firma kaydının aranması zorunludur. Ayrıca ÜTS üzerinde yapılan ürün sorgulamalarında kayıtlı olmayan ürünler alınmamalıdır. Hizmet alım süreçlerinde hizmet sunumunda kullanılacak cihazların aday veya isteklinin ÜTS'deki envanterinde bulunması gerekliliği aranmalıdır. Dolayısıyla tıbbi hizmet alımlarında, hizmet sunumuna konu cihazların ve hizmet sunan firmaların ÜTS kayıtlarının olması gerekmektedir.

Dolayısıyla tıbbi hizmet alımlarında, hastalar, kullanıcılar ve diğer kişiler için sağlığın yüksek seviyede korunmasını sağlamak üzere hizmet sunumuna konu cihazların ve hizmet sunan firmaların ÜTS kayıtlarının olması gerekmektedir.

Ancak yapılan incelemelerde Tıbbi Biyokimya ve Enfeksiyon Hastalıkları Laboratuvarı Dış Hizmet Alımı ihale dokümanında isteklilerden sunması istenen belgeler arasında kullanılacak tıbbi cihazlara ilişkin ÜTS kayıtlarının olmadığı görülmüştür. 2024 Yılı Sayıştay Denetim Raporunda da yer alan tespitle ilgili olarak 2025 yılında herhangi bir düzeltici işlem tesis edilmemiştir.

Kamu İdaresinin cevabında, Tıbbi Biyokimya ve Enfeksiyon Hastalıkları Laboratuvarı Dış Hizmet Alımı ihale dokümanında, kullanılacak tıbbi cihazlara ilişkin ÜTS kayıtları şartının sehven yer almadığı, bundan sonraki ihale süreçlerinde, ihale dokümanlarının hazırlanması aşamasında ilgili mevzuat hükümlerine tam uyum sağlanacak şekilde gerekli kontroller titizlikle yapılacağı ve kullanılacak tıbbi cihazlara ilişkin ÜTS kayıtlarının istenmesine yönelik düzenlemelere eksiksiz olarak yer verileceği ifade edilmiştir.

Sonuç olarak hizmet alımı ihalelerinde hizmet sunucusunun üstlendiği işi ihale dokümanında öngörülen şartlarda tesis edebilmesini ve sunulan sağlık hizmetinin gereği gibi

yürütülmesini teminen mevzuatta öngörülen asgari şartların ihale dokümanına yansıtılması ve tekliflerin bu şartlar dikkate alınarak değerlendirilmesi önem arz etmektedir.

BULGU 5: Hastane Bilgi Yönetim Sistemi Hizmetinin İhale Olmaksızın Doğrudan Teminle Alınması

Kırıkkale Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi faaliyetleri kapsamında kullanılan hasta bilgi yönetim sistemi hizmetinin 4734 sayılı Kamu İhale Kanunu'nda öngörülen temel ihale usullerinden biri yerine doğrudan temin ile karşılandığı görülmüştür.

4734 sayılı Kamu İhale Kanunu'nun 2'nci maddesinde özel bütçelere bağlı döner sermayeli kuruluşların mal veya hizmet alımları ile yapım işlerinin bu Kanun hükümlerine göre yürütüleceği hükme bağlanmıştır. Anılan Kanun'un 5'inci maddesi ile İdareler, ihale sürecinde saydamlığı, rekabeti, eşit muameleyi, güvenirliği, gizliliği, kamuoyu denetimini, ihtiyaçların uygun şartlarla ve zamanında karşılanmasını ve kaynakların verimli kullanılmasını sağlamakla sorumlu kılınmıştır. Kanun'un 5'inci maddesinde öngörülen temel ihale usulleri olan açık ihale ve belli istekliler arasında ihale usulleri mezkûr maddede ortaya konan temel ilkeleri azami düzeyde sağlayacak niteliktedir. Öngörülen diğer ihale usullerinin uygulanması, rekabet ilkesini zedeleyebileceğinden istisnai olarak Kanun'da belirli şartların vuku bulması hali ile sınırlandırılmıştır.

Bu bağlamda mezkûr Kanun'un 22'nci maddesinde sayılan hallerde kamu idarelerine ihtiyaçlarını ilân yapılmaksızın, teminat alınmaksızın, yeterlik kurallarını arama zorunluluğu bulunmaksızın, ihale yetkilisince görevlendirilecek kişi veya kişiler tarafından piyasada fiyat araştırması yapılarak doğrudan temini usulü karşılama imkânı tanınmıştır. Anılan maddenin birinci fıkrası (c) bendinde;

"*Mevcut mal, ekipman, teknoloji veya hizmetlerle uyumun ve standardizasyonun sağlanması için zorunlu olan mal ve hizmetlerin, asıl sözleşmeye dayalı olarak düzenlenecek ve toplam süreleri üç yılı geçmeyecek sözleşmelerle ilk alım yapılan gerçek veya tüzel kişiden alınması.*" şeklinde hükme yer verilmiştir. Bu hükme istinaden doğrudan temin ile ihtiyacın karşılanabilmesi için alımın, mevcut mal, ekipman, teknoloji veya hizmetlerle uyum ve standardizasyonun sağlanması için zorunlu olması, asıl sözleşmeye dayalı olarak düzenlenmesi ve üç yılı geçmeyecek sözleşmelerle ilk alım yapılan kişiden yapılması gerekmektedir.

Yine benzer hükümler 11.07.2023 tarihli Doğrudan Temin Yöntemiyle Yapılacak Alımlara İlişkin Tebliğ'in 13'üncü maddesinde de yer almaktadır. Tebliğe göre, mevcut mal,

ekipman, teknoloji veya hizmetlerle uyumun ve standardizasyonun sağlanması için zorunlu olan mal ve hizmetler, ilk alım yapılan gerçek veya tüzel kişiden asıl sözleşmeye dayalı olarak düzenlenecek ve toplam süreleri üç yılı geçmeyecek sözleşmelerle, Kanunun 22 nci maddesinin birinci fıkrasının (c) bendi kapsamında temin edilebilir, denmektedir.

Ayrıca İdareye, anılan bent kapsamında alım yapabilmek için idarelerin teknik birimlerince, mevcut mal, ekipman, teknoloji veya hizmetlerle uyumun ve standardizasyonun sağlanmasının zorunlu olduğunun tespit edilmesi yükümlülüğü getirilmiş, bu tespitin yapılmasında ilgili kurum ve kuruluşlardan teknik yardım alınabileceği belirtilmiştir.

Ancak yapılan incelemelerde, tebliğde bahsedilen mevcut mal, ekipman, teknoloji veya hizmetlerle uyumun ve standardizasyonun sağlanmasının zorunlu tespitinin yapılmadığı gibi, hasta kayıtları, finansal işlemler, laboratuvar sonuçları, doktor randevuları gibi tüm operasyonel süreçleri elektronik ortamda yönetmeyi sağlayan müstakil bir yazılım olarak tanımlanabilecek hastane yönetim bilgi sisteminin anılan madde hükmüne istinaden doğrudan temin ile alındığı görülmüştür. Bahse konu olan hizmetin öncülü olan ve bu yazılımın kullanımın zorunlu kılan ve sözleşmeye bağlanmış olan başkaca bir mal, ekipman, teknoloji veya hizmet bulunmadığı, hizmetin on yılı aşan süredir İdarece aynı firmadan doğrudan temin ile karşılandığı anlaşılmıştır.

Kamu İdaresi cevabında Hastane Bilgi Yönetim Sisteminin, 4734 sayılı Kamu İhale Kanunu'nun 19'uncu maddesi kapsamında açık ihale usulüyle gerçekleştirilen ve 11.08.2005 tarihli ihale sonucu imzalanan sözleşmeyle kullanılmaya başlandığı, anılan sözleşmenin süresinin sona ermesini müteakip hizmetin sürekliliğinin sağlanması amacıyla mezkur Kanun'un 22'nci maddesinin (c) bendi kapsamında değerlendirme yapılarak, mevcut yüklenici ile sözleşme süresi 3 yılı geçmeyecek şekilde yeniden sözleşmeler imzalandığı ifade edilmiştir. Ancak bulguda da ayrıntısına yer verildiği üzere müstakil bir yazılım olarak tanımlanabilecek hastane yönetim bilgi sisteminin anılan maddede öngörülen şartları taşımadığı değerlendirildiğinden alımın bu hükme istinaden doğruda temin usulü ile yapılması imkân dahilinde değildir.

Sonuç olarak ilanın zorunlu olmadığı ve alımın yalnızca piyasada fiyat araştırmasına dayanılarak yapıldığı doğrudan temin usulü, süreç gereği, rekabeti ve dolayısıyla kaynakların verimli kullanılması ilkelerini zayıflatmaktadır. Bu nedenle doğrudan teminin yalnızca mevzuatta öngörülen koşullar oluştuğunda kullanılması gerekmektedir.

BULGU 6: Hizmet Alımı İhalelerinde Kontrol ve Kabul İşlemlerinin İşin İhale Dokümanına Uygun Yürütülmesini Sağlayacak Şekilde Yapılmaması

İdarece yapılan hizmet alımları ihalelerinin önemli bir kısmında kontrol teşkilatının yükümlülüklerini yerine getirmediği; ayrıca muayene ve kabul işlemlerinin de mevzuatta öngörüldüğü şekilde yapılmadığı görülmüştür. Bahse konu olan eksiklikler nedeniyle hizmet alımlarında, işin ihale dokümanına uygun yürütülmesini sağlayacak mekanizmaların yeterince güçlü olmadığı değerlendirilmiştir.

a. Bazı Hizmet Alımı İhalelerinde Kontrol Teşkilatı Tarafından Mevzuat Yükümlülüklerinin Yerine Getirilmemesi

İdarece yürütülen bazı hizmet alımı ihalelerinde düzenlenen hakedişlerin, kontrol teşkilatınca tutulması ve kontrol edilmesi gereken belgeler olmadan yüklenici tarafından sunulan hasta sayıları dikkate alınarak düzenlendiği görülmüştür.

Hizmet İşleri Genel Şartnamesi'nin 26'ncı maddesinde kontrol teşkilatının görev ve yetkileri düzenlenmiştir. Buna göre sözleşmeye bağlanan her türlü iş, idare tarafından görevlendirilen kontrol teşkilatının denetimi altında, yüklenici tarafından yönetilir ve gerçekleştirilir. Yüklenici, bütün işleri kontrol teşkilatının sözleşme ve eklerindeki hükümlere aykırı olmamak şartı ile vereceği talimata göre yapmak zorundadır. Kontrol teşkilatının yetkileri sözleşmede belirtilir. Sözleşmede aksine bir hüküm yoksa kontrol teşkilatı; işlerin yürütülmesiyle ilgili olarak her türlü denetim, ödeme miktarlarının tespiti, işlerin düzeltilmesi ve sözleşmenin gereklerinin yerine getirilmesi konusunda talimat vermeye ve uygulamaya yetkilidir.

Ayrıca sözleşme konusu iş süreklilik gösteren bir mahiyette ise, işin yapılmasına ilişkin kayıtlar sözleşmesinde belirtilen sıklıkta tutulur ve bu tutanaklar yüklenici tarafından da imzalanır. İşlerin eksik, kötü ve sözleşmeye aykırı olarak yapılması durumunda sözleşmede belirtilen cezalar uygulanır.

Mevzuat hükümlerinden anlaşılacağı üzere hizmet alımları, kontrol teşkilatı gözetimi ve denetimi altında sözleşme ve eki hükümlere uygun bir şekilde yürütülecektir. Kontrol teşkilatı, süreklilik arz eden hizmet alımlarında sözleşme ve eklerine uygun olarak tutulması gereken tutanak ile kayıtları tutacak ve yüklenici ile birlikte imzalayacaktır.

TPN Hazırlama ve Uygulama Hizmet Alımı; Tıbbi Biyokimya ve Enfeksiyon Hastalıkları Laboratuvarları Dış Hizmet Alımı ile Sonuç Karşılığı Tıbbi Genetik Laboratuvar Hizmet Alımı işlerinin sözleşmelerinin 18'inci maddesinde, İdare tarafından görevlendirilen kontrol teşkilatı aracılığıyla işin sözleşme ve eklerine uygun olarak yürütülüp yürütülmediğinin denetleneceği ifade edilmiştir.

Sözleşmelerin 20'nci maddesine göre süreklilik arz eden işlerde, kontrol teşkilatı ile yüklenicinin, işin yapılmasına ilişkin olarak hizmetin ifa edildiği dönemler itibariyle birlikte tutacakları kayıtlar, işin o dönem içerisinde yapılan kısmının teslimi anlamına gelecektir ancak yüklenici kayıt tutmaktan ve/veya tutulan kayıtları imzalamaktan imtina ederse kontrol teşkilatının kayıtları esas alınacak ve bu kayıtların doğruluğu yüklenici tarafından kabul edilmiş sayılacaktır.

Dolayısıyla sözleşme hükümlerine göre bahse konu hizmet alımı işinin yürütülmesinde hizmetin ifasına ilişkin kayıtların yüklenici ile birlikte kontrol teşkilatı tarafından tutulması esas olmakla birlikte yüklenicinin kayıt tutmaması durumunda esas olanın kontrol teşkilatı kayıtları olduğu anlaşılmaktadır.

Ancak yapılan incelemelerde anılan hizmet alımlarına ilişkin ödemelerin önemli kısmında sadece yüklenici tarafından İdareye sunulan faturalarda yazılı hasta sayılarının esas alındığı, yapılan işlerin kontrol teşkilatının denetiminden geçtiğine dair herhangi bir tutanak ya da kaydın hakedişlere eklenmediği görülmüştür. 2024 yılı Sayıştay Denetim Raporunda yer alan tespitle ilgili olarak çalışmalara başlanmış olmakla birlikte çalışmalar 2025 yılı sonu itibarıyla tamamlanamamıştır.

b. Muayene ve Kabul İşlemlerinin Hatalı Yapılması

Kamu idarelerince teslim alınan hizmet işlerinin muayene ve kabulüne ilişkin düzenleme, 19.12.2002 tarih ve 24968 sayılı Resmî Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe giren Hizmet Alımları Muayene ve Kabul Yönetmeliği'nde yapılmıştır. Anılan Yönetmelik'in 5'inci maddesinde muayene ve kabul komisyonlarının, yetkili makam tarafından, biri başkan olmak üzere en az üç kişiden oluşturulacağı ve bu komisyonda görevlendirilecek olanların tamamının işin uzmanı olmasının zorunlu olduğu hükümlerine yer verilmiştir.

Anılan Yönetmelik'in 9'uncu maddesinde ise muayene ve kabul komisyonunun işyerine giderek işi inceleyeceği, muayene edeceği gerekli gördüğü kısımlar için işletme ve çalışma

deneylerini yapacağı ve işin kabule hazır olduğunun değerlendirilmesi durumunda "Kabul Tutanağı"nı düzenleyeceği ifade edilmiştir.

Ancak Kırıkkale Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesinde yapılan incelemelerde, hizmet alımları muayene ve kabul komisyonlarının yetkili makamlarca oluşturulmadığı dolayısıyla kabul tutanaklarının resmi olarak görevlendirilmeyen personel tarafından imzalandığı ve söz konusu personelin önemli kısmının işin uzmanı olmadığı görülmüştür.

Yukarıda yer verilen hatalı uygulamalar sebebiyle hizmet alımlarında işin nicelik ve nitelik olarak ihale şartlarına uygun yürütülmesini sağlayacak mekanizmaların yeterince güçlü olmadığı değerlendirilmiştir. Nitekim yapılan incelemelerde Yarı Otomatik Sistem Onkoloji İlaç Hazırlama ve Uygulama Sistemi Hizmet Alımı işine ilişkin hasta yönetim bilgi sisteminden alınan işlem sayıları ile hakediş hesabında kullanılan işlem miktarlarının ay bazında ve yıl sonu toplamında uyumlu olmadığı görülmüştür. Ayrıca Manyetik Rezonans Görüntüleme ve Raporlama Hizmet Alımı işinde raporun hastanın sağlık durumunu tam olarak yansıtacak nitelikte düzenlenmediği durumların olduğu; buna rağmen bunlara ilişkin düzeltme raporlarının hazırlanmadığı ve yükleniciye herhangi bir müeyyide uygulanmadığı anlaşılmıştır.

Kamu İdaresinin cevabında, hizmet alımı ihaleleri kapsamında hastalara yapılan işlemlerin hastane otomasyon sistemi üzerinden alındığı, kontrol teşkilatı tarafından düzenlenen hasta ve işlem listelerinin yüklenici firmaya iletildiği, taraflar arasında mutabakat sağlanmasının ardından listelerin imzalandığı ve faturalandırma sürecinin bu doğrultuda gerçekleştirildiği ifade edilmişse de denetimler sırasında yapılan incelemelerde bazı alımlarda sürecin İdare cevabında yer verildiği üzere yürütüldüğü ancak bulguya konu olan bazı alımlarda söz konusu sürecin sağlıklı yürütülmediği ve listelerde kontrol teşkilatı veya birim yetkililerinin kontrolünü gösterir herhangi bir imzanın olmadığı görülmüştür. İdare tarafından verilen cevapta ayrıca kontrol teşkilatının mevzuattan kaynaklanan yükümlülüklerini daha etkin ve eksiksiz yerine getirmesine yönelik süreçlerin gözden geçirileceği ve gerekli iyileştirme çalışmalarının yapılacağı ifade edilmiştir.

İdarece verilen cevapta ayrıca, 2026 yılında muayene ve kabul komisyonlarının işin niteliğine uygun uzman personelden yeniden oluşturularak görevlendirildiği, Manyetik Rezonans Görüntüleme ve Raporlama Hizmeti kapsamında Hastane öğretim üyeleri ile yüklenici firma arasında 29.01.2025 tarihinde gerçekleştirilen toplantıda ön tanı ve bulgulara ilişkin değerlendirmelerin yapılması ve klinik açıdan önem arz eden MR görüntülerinin ilgili öğretim üyeleri tarafından ayrıca değerlendirilmesi hususunda mutabakata varıldığı, bundan

sonraki süreçte muayene ve kabul işlemlerinin mevzuata uygun şekilde yürütülmesi ve kontrol mekanizmalarının güçlendirilmesine yönelik çalışmaların sürdürüleceği belirtilmiştir.

Sonuç olarak hizmet alımlarının hem nicelik hem de nitelik olarak ihale dokümanında öngörülen şartlarda yürütülmesini teminen kontrol teşkilatının yükümlülüklerini gereği gibi yerine getirmesi ve muayene ve kabul işlemlerinin mevzuatta öngörüldüğü şekilde yapılması gerekmektedir.

BULGU 7: Kromatografi Kiti ve Kit Karşılığı Kromatografi Cihaz Alımı İhalesine İlişkin Ödemelerde Eksiklikler Bulunması

Kromatografi Kiti ve Kit Karşılığı Kromatografi Cihaz Alımı ihalesinde ödeme emrine bağlanması gereken kanıtlayıcı belgelerde eksiklikler bulunduğu ve yüklenicinin bir yıl önce biten sözleşme kapsamında sunduğu faturalara ilişkin ödemenin, ilgili dönemde ödeme yapılıp yapılmadığına ilişkin herhangi bir inceleme olmaksızın yapıldığı görülmüştür.

Kamu idarelerinin yaptıkları ihaleler sonucunda teslim aldıkları malların muayene ve kabul işlemlerine dair esas ve usuller, 19.12.2002 tarih ve 24968 sayılı Resmî Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe giren Mal Alımları Denetim Muayene ve Kabul İşlemlerine Dair Yönetmelik'te düzenlenmiştir. Anılan Yönetmelik'in 7'nci maddesinde muayene ve kabul komisyonu, yüklenici tarafından idareye teslim edilen malın ihale dokümanında belirtilen şartlara uygun olup olmadığını incelemekle yükümlü kılınmıştır. Komisyon incelemeleri neticesinde teslim edilen malın ihale dokümanında öngörülen niteliklere uygun olduğu değerlendirilirse Yönetmelik'in 20'inci maddesi hükmü uyarınca muayene raporu düzenlenmesi gerekmektedir. Anılan Yönetmelik'in 25'inci maddesinde ise muayene ve kabul komisyonunun olumlu raporunun idarece kabul edilmesi halinde bu belgenin ödemeye esas alınacağı ifade edilmiştir.

Nitekim için Merkezî Yönetim Harcama Belgeleri Yönetmeliği'nin 48'inci maddesinde de mal alımlarında taahhüt dosyası, fatura, muayene ve kabul komisyonu tutanağını ve taşınır işlem fişinin ödeme emri belgesine bağlanması gerektiği hükme bağlanmıştır.

İdarece 2022/933933 ihale kayıt numaralı (İKN) Kromatografi Kiti ve Kit Karşılığı Kromatografi Cihaz Alımı ihalesi sözleşmenin 12'nci maddesi hükmü uyarınca anılan ihale kapsamında temin edilen mallara ilişkin ödeme, muayene ve kabul komisyonunca kabul raporu düzenlenmesinden itibaren yüklenicinin yazılı talebi üzerine en geç 30 gün içinde yapılmalıdır. Bununla birlikte anılan maddenin devamında işletmenin nakit sıkıntısının bulunması

durumunda ödemelerin nakit imkanlarının elverdiği şekilde kayıt sırasına göre yapılacağı belirtilmiştir.

Özetle teslim edilen mallara ilişkin ödeme yapılabilmesi için muayene ve kabul işlemlerinin yapılması ve buna ilişkin komisyonca rapor düzenlenmesi, yüklenicinin yazılı talepte bulunması ve mevzuatta öngörülen ekli belgelerin hazırlanması gerekmektedir.

Ancak yapılan incelemelerde yüklenicinin 24.11.2024 tarihinde sona eren sözleşme kapsamında yapmış olduğu teslimlere ilişkin ödeme talebini 29.12.2025 tarihli dilekçesi ile İdareye ilettiği, cari döneme ait olmayan faturalar karşılığı ilgili dönemde ödeme yapılıp yapılmadığına ilişkin herhangi bir kontrol yapılmaksızın 31.12.2025 tarihinde ödeme emrinin düzenlendiği görülmüştür.

Yapılan incelmelerde ayrıca anılan ödeme emri belgesine sadece fatura bağlanarak hem 2022/933933 İKN'li ihaleye hem de aynı yükleniciden 2024/1154281 İKN'li ihale ile yapılan alımlara ilişin ödeme yapıldığı tespit edilmiştir. Diğer bir ifadeyle ödeme, Merkezî Yönetim Harcama Belgeleri Yönetmeliği hükümlerince ödeme emri belgesine bağlanması zorunlu olan muayene ve kabul komisyonu tutanağı ile taşınır işlem fişinin düzenlenmeksizin yapılmıştır.

Kamu İdaresinin cevabında, bahse konu ödeme emri belgesine eklenmesi gereken muayene ve kabul komisyonu tutanağı ile taşınır işlem fişinin ödeme emri dosyasında fiziki olarak mevcut olduğu ancak sehven Muhasebe Yönetim Sistemi'ne eklenmediği ifade edilmişse de bahse konu olan belgeler denetimler sırasında sunulamadığı gibi verilen cevaba da bu hususu kanıtlayıcı nitelikte belgeler eklenmemiştir. İdarece verilen cevapta ayrıca bundan sonraki süreçte, ödeme emri belgelerinin sisteme tam ve eksiksiz olarak yüklenmesi hususunda gerekli dikkat ve özen gösterileceği, benzer hataların tekrar etmemesi için kontrol süreçlerinin güçlendirileceği belirtilmiştir.

Sonuç olarak işin ihale dokümanında öngörülen şartlarda yürütülmesini ve ödemenin teslim alınan hizmetler karşılığı yapılması sağlamak; ayrıca önceki dönemlere ait faturaların mükerrer ödenmesi riskini engellemek üzere ödemelerin mevzuatta ve sözleşmede öngörülen düzenlemelere uygun yapılması gerekmektedir.

BULGU 8: Biyokimya Kiti ve Kit Karşılığı Otoanalizör Cihazları Alımı İhalesinin Mal Alımı Olarak Yapılması

İdarece gerçekleştirilen ve niteliği itibarıyla hizmet alımı olan Biyokimya Kiti ve Kit Karşılığı Otoanalizör Cihazları Alımı işinin mal alımı olarak ihale edildiği ve bu nedenle isteklilerin yeterlik şartlarının belirlenmesi ve değerlendirilmesi süreçleri ile işe ilişkin fiyat farkı hesabının mal alımlarının tabi olduğu mevzuat hükümlerine göre tesis edildiği görülmüştür.

Kamu hukukuna tâbi olan veya kamunun denetimi altında bulunan veyahut kamu kaynağı kullanan kamu kurum ve kuruluşlarının yapacakları ihalelerde uygulanacak esas ve usullere ilişkin çerçeve 4734 sayılı Kamu İhale Kanun'da düzenlenmekle birlikte Kanun'un uygulanmasına yönelik ayrıntılı düzenlemeler Kamu İhale Kurumu (KİK) tarafından çıkarılan yönetmelikler ve standart ihale dokümanlarında yer almaktadır. KİK tarafından yapılan düzenlemeler işin mal, hizmet alımı ya da yapım işi olmasına yani niteliğine bağlı olarak farklılık göstermektedir. Bu bağlamda ihale sürecinin tabi olduğu mevzuat hükümlerinin sağlıklı belirlenmesi için öncelikle işin niteliğinin anılan mevzuatta öngörüldüğü şekilde belirlenmesi gerekmektedir.

Biyokimya Kiti ve Kit Karşılığı Otoanalizör Cihazları Alımı işine ilişkin teknik şartnamede iş, kitlerin temin edilmesinin yanı sıra otoanalizör cihazlarının kurulumunu içerecek şekilde tanımlanmış ve faturalandırmada rapor edilen hasta sayısının dikkate alınacağı açıkça hükme bağlanmıştır. Dolayısıyla yükleniciden, bahse konu olan sistemlerin kurulması, gereken sarf malzemenin temin edilmesi ve testlerin sonuçlandırılması beklenmektedir. Bu nedenle iş, Kanun'un 4'üncü maddesinde satın alınan ihtiyaç maddelerini ve malları ifade edecek şekilde tanımlanan mal alımının ötesinde yüklenici tarafından temin edilen cihazların ve kitlerin kullanılarak testlerin sonuçlandırılması olduğundan hizmet alımı niteliğindedir. Nitekim teknik şartnamede ihale kapsamında üç personelin çalıştırılmasına ilişkin hüküm de işin asıl olarak hizmet alımı olduğunu gösterir niteliktedir.

Ancak yapılan incelemelerde söz konusu ihale sürecinin mal alımı olarak yürütüldüğü ve bu sebeple gerek ihale sürecinde gerekse sözleşmenin uygulanmasında hizmet alımlarına ilişkin mevzuatın gerekliliklerinin bir kısmının yerine getirilemediği görülmüş olup bu hususlara özetle aşağıda yer verilmiştir.

a. Mevzuatta Öngörülen Yeterlilik Kurallarının Belirlenmemesi

4734 sayılı Kamu İhale Kanunu'nun 5'inci maddesinde kamu idareleri, ihtiyaçlarını uygun şartlarla ve zamanında karşılamakla sorumlu tutulmuştur. Bu bağlamda hizmet sunucusunun bu gereklilikleri sağlayacak niteliklere haiz olmasını teminen ihaleye katılımda yeterlilik kurallarının mevzuatta öngörüldüğü şekilde belirlenmesi ve tekliflerin bu kapsamda değerlendirilmesi önem arz etmektedir.

Bu bağlamda hizmet sunucusunun bu gereklilikleri sağlayacak nitelikleri haiz olmasını teminen ihaleye katılımda yeterlilik kurallarının mevzuatta öngörüldüğü şekilde belirlenmesi ve tekliflerin bu kapsamda değerlendirilmesi önem arz etmektedir. Hizmet Alımı İhaleleri Uygulama Yönetmeliği'nin 29'uncu maddesinde yaklaşık maliyeti, eşik değeri aşan ihalelerde bilançonun ve ciroyu gösteren belgenin sunulması zorunlu kılınmış ve 35'inci maddede istekli tarafından sunulan belgelerin taşıması gereken asgari yeterlik koşulları belirlenmiştir. Ancak Mal Alımı İhaleleri Uygulama Yönetmeliği'nde bilanço ve ciroyu gösterir belgelerin sunulmasına ilişkin zorunluluk bulunmamaktadır.

Yaklaşık maliyeti 35.002.740,00 TL olarak hesaplanan ve eşik değerin üzerinde olan bu alım mal alımı olarak değerlendirildiğinde idari şartnamede ekonomik ve mali yeterliğe ilişkin Hizmet Alımı İhaleleri Uygulama Yönetmeliği hükümlerince zorunlu olan şartlar düzenlenmemiş ve bu hususlar tekliflerin değerlendirilmesi aşamasında dikkate alınmamıştır.

Kamu İdaresinin cevabında, bahse konu alım kapsamında üç personel çalıştırıldığı, dolayısıyla işçilik giderlerinin yaklaşık maliyetin %70'inin altında kaldığı ve bu nedenle alımın mal alımı olarak değerlendirildiği ve sürecin bu çerçevede yürütüldüğü ifade edilmişse de bulguda vurgulanan husus bahse konu olan alımın mal alımı değil hizmet alımı niteliğinde olması ve hizmet alımı ihalelerinde mevzuat gereği aranması gereken şartların ihale sürecinde dikkate alınmaması olduğundan alımın personel çalıştırılmasına dayalı hizmet alımı olmadığı yönündeki açıklama bulgu konusu hususu karşılar nitelikte değildir.

b. Fiyat Farkının Uygulanmasına Dair Hatalar Bulunması

4734 Sayılı Kamu İhale Kanununa Göre İhale Edilen Hizmet Alımlarında Uygulanacak Fiyat Farkına İlişkin Esaslar'ın 5'inci maddesinde Sağlık Uygulama Tebliği'nde (SUT) fiyatları belli olan teşhis ve tedaviye yönelik hizmet alımlarında uygulanacak fiyat farkı formülüne yer verilirken; 7'nci maddesinin on birinci fıkrasında puan birimi üzerinden sözleşmeye bağlanan teşhis ve tedaviye yönelik hizmet alımlarında, 5 inci madde hükümleri uygulanmayacağı ve ilgili hizmetin uygulama ayındaki puanı ile ihale tarihindeki puanı

arasındaki farktan kaynaklanan fiyat değişimlerinin fiyat farkı olarak ödeneceği veya kesileceği; ancak Sağlık Uygulama Tebliği'nde ödemeye esas olarak belirlenen katsayının artırılmasından veya azaltılmasından kaynaklanan fiyat değişimleri için ayrıca fiyat farkı hesaplanamayacağı sadece ihale dokümanında personel sayısı belirlenerek haftalık çalışma saatinin tamamının idarede kullanılacağının düzenlenmesi varsa ayrıca fiyat farkı hesaplanacağı hükümlerine yer verilmiştir.

Bahse konu olan işin teknik şartnamesinin 2'nci maddesinde satın alınacak kitler ve test SUT kodu ile tanımlanmıştır; dolayısıyla niteliği itabıyla alım SUT'ta fiyatları belli olan teşhis ve tedaviye yönelik hizmet alımı olan bu işe ilişkin fiyat farkının anılan mevzuat hükümleri kapsamında hesaplanması gerekmektedir.

Ancak ihale süreci mal alımı olarak yürütüldüğünden fiyat farkı hesabında 4734 Sayılı Kamu İhale Kanunu'na Göre İhale Edilen Mal Alımlarında Uygulanacak Fiyat Farkına İlişkin Esaslar kapsamında belirlenerek hesaplanmıştır. Anılan Usul ve Esaslar'ın;

- 2'inci maddesinin (b) bendinde elektrik, doğal gaz, ilaç, petrol ürünleri ve sıvılaştırılmış petrol gazı alımları dışındaki mal alımlarından sözleşme süresi 180 takvim gününden fazla olan mal alımlarında teslimi 180 takvim gününden sonra yapılan kısım için fiyat farkı ödeneceği ifade edilmiştir.
- 5'inci maddesinde ise bu kapsamda yapılan fiyat farkı hesabında güncel ve temel endeksin alımın niteliğine ve gereklerine uygun olarak Türkiye İstatistik Kurumu tarafından aylık yayımlanan yurt içi üretici fiyat endeksinin kısım, bölüm ve gruplarına göre tespit edilememesi durumunda genel sütunundaki sayının alınacağı,

hükümlerine yer verilmiştir. Özetle (SUT) fiyatları belli olan teşhis ve tedaviye yönelik hizmet alımı olan söz konusu işe ilişkin fiyat farkı SUT'taki puan değişimlerinden bağımsız olarak genel endekse göre yapılmıştır.

Kamu İdaresinin cevabında, bahse konu olan ihalenin mal alımı olarak değerlendirildiği ve fiyat farkı hesabının da mal alımlarında uygulanacak fiyat farkına ilişkin esaslar çerçevesinde yapıldığı ifade edilmişse de bulguda ayrıntılarına yer verildiği üzere niteliği itibarıyla hizmet alımı olan ve SUT'ta fiyatları belli olan söz konusu alımlar için fiyat farkının anılan mevzuatta öngörüldüğü şekilde hesaplanması gerekmektedir.

Sonuç olarak, bahse konu alımın hizmet alımı kapsamında olduğu ve bu nedenle yukarıda yer verilen mevzuat hükümleri uyarınca isteklilerden ekonomik ve mali yeterlilik ile mesleki ve teknik yeterliliğe ilişkin belgelerin istenilmesi ve bu hususların tekliflerin değerlendirilmesinde dikkate alınması; ayrıca SUT'ta fiyatları belli olan teşhis ve tedaviye yönelik söz konusu hizmet alımlarında fiyat farkına ilişkin idari şartnamedeki düzenlemenin ve uygulamanın anılan mevzuat hükümlerine uygun yapılması gerekmektedir.

BULGU 9: Hizmet Alımlarında İhale Dokümanında Alt Yüklenici Çalıştırılmasına İlişkin Çelişkili Düzenlemeler Bulunması

Tıbbi Biyokimya ve Enfeksiyon Hastalıkları Laboratuvarları Dış Hizmet Alımı ile Manyetik Rezonans Görüntüleme ve Raporlama Hizmet alımlarında ihale dokümanlarında alt yüklenici çalıştırılması konusunda farklı yorumlara sebebiyet verebilecek çelişkili hükümler bulunduğu görülmüştür.

4734 sayılı Kamu İhale Kanunu'nun 5'inci maddesinde ihalelerde saydamlık, rekabet ve eşitlik gibi ilkelerin sağlanmasının zorunlu olduğu hükme bağlanmıştır. Bahse konu ilkelerin tesis edilebilmesi açısından ihale dokümanın tam açıklayıcı olması, yoruma mahal bırakmayacak hükümler içermesi ve isteklilerin tekliflerini dokümandaki bilgilerden hareketle sağlıklı yapabilmesi önem arz etmektedir. Nitekim Hizmet Alımı İhaleleri Uygulama Yönetmeliği'nin 12'nci maddesinde de ihale dokümanında yer alan düzenlemelerin birbirine aykırı olamayacağı hükme bağlanmıştır.

Bununla beraber ihale dokümanında yer alan belgelerde çelişkili veya farklı hükümler bulunması halinde belgeler arasındaki öncelik sıralaması, anılan Yönetmelik'e ekli Hizmet Alımlarına Ait Tip Sözleşme'sinin 8'inci maddesinde; Hizmet İşleri Genel Şartnamesi, idari şartname, sözleşme tasarısı, birim fiyat tarifleri, özel teknik şartname, teknik şartname ve açıklamalar olmak üzere yapılmıştır.

Ancak yapılan incelemelerde idari şartnamenin "Alt yükleniciler" başlıklı 18'inci maddesinde açıkça ihale konusu alımın tamamı veya bir kısmı alt yüklenicilere yaptırılamayacağı hükmüne yer verilmesine rağmen;

- Tıbbi Biyokimya ve Enfeksiyon Hastalıkları Laboratuvarı Dış Hizmet Alımı ihalesinin teknik şartnamesinin 8'inci maddesinde, yüklenicinin testlerin bir kısmını kendi laboratuvarında yapamaması durumunda testlerin en az yüzde

60'ını kendi laboratuvarında gerçekleştirmesi koşuluyla diğer laboratuvarlardan hizmet satın alarak yaptırabileceği,

- Manyetik Rezonans Görüntüleme ve Raporlama Hizmeti ihalesinin idari şartnamesinin ihaleye katılım için gereken şartların düzenlendiği 7.1. maddesinde, radyoloji görüntüleme ve raporlama hizmeti tescil belgesi veya radyoloji merkezi ruhsat/faaliyet belgesi veya radyoloji merkezi faaliyet izin belgesi bulunan firma ile sözleşmesi bulunması gerektiği,

şeklindeki hükümlere yer verildiği görülmüştür. Bahse konu olan düzenlemeler, idari şartnamenin alt yüklenici çalıştırılamayacağı yönündeki emredici hükmüne rağmen hizmetin bir kısmının alt yükleniciler aracılığıyla yapılmasına zımnen imkân tanır niteliktedir.

2024 Yılı Sayıştay Denetim Raporunda da yer alan tespitle ilgili olarak 2025 yılında herhangi bir düzeltici işlem tesis edilmemiştir.

Kamu İdaresinin cevabında, bulguya konu edilen hizmet alımlarının yıllara yaygın olduğu bu nedenle mevzuata aykırılığın 2025 yılına da sirayet ettiği ifade edilmişse de bu sene yapılan incelemelerde de ihale dokümanında çelişkili hükümler olduğu görülmüştür. İdarece verilen cevapta ayrıca bundan sonraki ihale süreçlerinde idari şartname, teknik şartname ve sözleşme tasarısı hükümlerinin birbiriyle tam uyumlu ve çelişkiye mahal vermeyecek şekilde hazırlanmasına azami özen gösterileceği belirtilmiştir.

Sonuç olarak saydamlık, rekabet ve eşitlik gibi ilkelerin sağlanmasını teminen ihale dokümanın açık, anlaşılır olması ve isteklilerin tekliflerini etkileyebilecek çelişkili hükümleri içermemesi önem arz etmektedir.

T.C. SAYIŞTAY BAŞKANLIĞI

06520 Balgat / ANKARA

Tel: 0 312 295 30 00; Faks: 0 312 295 48 00

e-posta: sayistay@sayistay.gov.tr

https://www.sayistay.gov.tr